

K.br. 29/2020

U IME CRNE GORE

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični u vijeću sastavljenom od sudije Đuričković Igora, kao predsjednika vijeća i sudija Vlahović Mirjane i Šćepanović Gorana, kao članova vijeća, uz učešće namještenice suda Cupara Mile, kao zapisničarke, rješavajući u krivičnom predmetu okrivljenog K.D., zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 143 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore (u daljem tekstu: KZ CG) u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG, postupajući po optužnici Višeg državnog tužilaštva u Podgorici (u daljem tekstu: VDT-a u Podgorici) Kt.br. 128/16 od 27.02.2017. godine, izmjenjenoj na glavnom pretresu od 04.09.2019.godine i na glavnom pretresu od 05.12.2022.godine i ukidnom rješenju Apelacionog suda Crne Gore Kž.br.1/20 od 31.01.2020.godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 05.12.2022.godine, u prisustvu zastupnika optužnice VDT-a u Podgorici Selmanović Armina, okrivljenog i njegovog branioca advokata Ć.G., nakon tajnog vijećanja i glasanja, dana 23.12.2022.godine, donio je i istog dana javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

K. D., zvani D., JMB ..., od oca S. i majke S., rođene M., rođen dana ... godine u N., sa prebivalištem u N.-Ž. broj ., državljanin Crne Gore, oženjen, otac dva maloljetna djeteta, završio gimnaziju, nezaposlen, ranije osuđivan i to: presudom Osnovnog suda u T., ... K/... od ... godine, zbog izvršenja krivičnog djela razbojništvo iz člana 233 stav 2 u vezi stav 1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, **nalazi se u pritvoru od dana od 01.10.2016. godine od 10:40 časova,**

K r i v j e

Što je:

Dana 01.10.2016. godine, oko 10:30 časova u N., na T. s., ispred trgovinskog objekta O., zajednički sa sada pokojnim Đ.P., umišljajno lišio života oštećenog M.D., na način što su se, prilikom susreta sa oštećenim, okrivljeni K. D. i sada pokojni Đ.P., mašili vatrenog oružja – pištolja koje su nosili sa sobom i to sada pokojni Đ.P. pištolja marke Crvena zastava, model 57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja ..., a okrivljeni K.D. pištolja marke Crvena zastava, model 57, kalibra 7,62mm, fabričkog broja ..., koje oružje su suprotno odredbama člana 5 stav 2 u vezi člana 4 stav 3, člana 10 tačke 2 i 3, člana 11 i člana 33 stav 1 Zakona o oružju, K.neovlašćeno nabavili, te neovlašćeno držali i neovlašćeno nosili na javnom mjestu, iako su bili svjesni da na taj način postupaju neovlašćeno i protivpravno, pa su to i htjeli, a zatim u pravcu tijela oštećenog, istovremeno pucajući, ispalili devet metaka, i to sada pokojni Đ.P. 3 metka, a K.D. 6 metaka, iako su bili svjesni da ga na taj način oštećenog mogu lišiti života, pa su to i htjeli, koji ispaljeni meci su ga svi pogodili, nanoseći mu povrede u vidu sedam strijelnih rana, i to strijelne rane u predjelu središta desne ušne školjke, gornje trećine desne nadlaktice, desnog lopatičnog predjela, desnog ključnjačnog predjela, desnog dojkinog predjela, desnog nizdojkinog predjela i lijevog dojkinog predjela, te dva strijelna okrznuća, i to u predjelu čela i desne slabine, od kojih povreda je kod oštećenog, uslijed iskrvavljenja iz rascjepa srca i pluća i raskidanih krvnih sudova duž kanala strijelnih rana nanesenih projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja, nastupila smrt na licu mjesta,

-čime je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 u vezi člana 23 stav 2 KZ CG u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG.

-Pa sud okrivljenom primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi člana 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 32, 36, 42 i 48 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, prethodno

UTVRĐUJE

-za krivično djelo ubistvo iz člana 143 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 15 (slovima: petnaest) godina,

-za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 6 (slovima: šest) mjeseci.

-Pa sud okrivljenog primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi člana 48 stav 2 tačka 2 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te odredbi član 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku.

OSUĐUJE

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 (slovima: petnaest) godina i 5 (slovima: pet) mjeseci, u koju kaznu se okrivljenom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.10.2016. godine od 10:40 časova, pa nadalje dok pritvor bude trajao.

Obavezuje se okrivljeni da na ime naknade troškova predmetnog krivičnog postupka uplati iznos od 2.118,00 eura, i da na ime sudskog paušala uplati iznos od 100,00 eura, koje uplate je okrivljeni dužan izvršiti u korist budžetskih sredstava Višeg suda u Podgorici, na broj žiro-računa 832-7113-04, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, uz obavezu da sudu dostavi dokaz o izvršenim uplatama.

Odluku o visini nagrade braniocu okrivljenog postavljenom po službenoj dužnosti za postupanje u predmetnom krivičnom postupku i obavezi okrivljenog da nadoknadi te troškove krivičnog postupka, sud će donijeti naknadno, tako što će o tim troškovima krivičnog postupka odlučiti posebnim rješenjem nakon pribavljanja dokaza o ukupnoj visini tih troškova postupka i nakon pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenog u predmetnom krivičnom postupku, odnosno nakon razrješenja branioca postavljenog po službenoj dužnosti.

Na osnovu člana 75 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom K. D. izriče se

MJERA BEZBJEDNOSTI

ODUZIMANJE PREDMETA

Od okrivljenog K.D. se trajno oduzima pištolj marke Crvena Zastava, model 57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja ..., kao predmet upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

O b r a z l o ž e n j e

Više državno tužilaštvo u Podgorici svojom optužnicom Kt.br.128/16 od 27.02.2017.godine, izmjenjenoj na glavnom pretresu od 04.09.2019.godine i na glavnom pretresu od 05.12.2022.godine, stavilo je na teret okrivljenom K.D. da je, kao saizvršilac sa sada pokojnim Đ.P., izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Krivični postupak protiv okrivljenog Đ.P. zbog izvršenja krivičnog djela ubistvo iz člana 143 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koja krivična djela su mu bila stavljena na teret prvobitno podnijetom optužnicom VDT-a u Podgorici Kt.br.128/16 od 27.02.2017.godine, je pravosnažno obustavljen rješenjem Višeg suda u Podgorici K.br.29/20 od 12.05.2021.godine, uslijed smrti imenovanog okrivljenog, koja smrt je nastupila dana 07.05.2021.godine.

Na ovom mjestu je neophodno istaći da predstavnik oštećene porodice pokojnog M. D.-M.V. i punomoćnik oštećene porodice nijesu pristupili ni na jedno ročište glavnog pretresa u ponovljenom prvostepenom postupku, nakon ukidanja prvobitno donijete prvostepene presude od strane Apelacionog suda, i pored toga što su im pozivi za glavne pretrese više puta uredno uručivani, a da se predstavnik oštećene porodice u toku postupka prije donošenja prve prvostepene presude, koja je ukinuta odlukom Apelacionog suda Crne Gore, naveo da se u ime oštećene porodice pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenog K. D., dok se u odnosu na imovinsko pravni zahtjev izjasnio da će oštećena porodica isti ostvariti u parničnom postupku.

Državni tužilac u VDT-u u Podgorici Selmanović Armin, koji je zastupao optužnicu na glavnom pretresu, na ročištu glavnog pretresa održanom dana 05.12.2022.godine, imajući u vidu rezultate dokaznog postupka, izmijenio je činjenični opis podnijete optužnice, koja je ranije bila izmijenjena na glavnom pretresu održanom dana 04.09.2019.godine i u svojoj završnoj riječi ostao pri izmijenjenom i preciziranom dispozitivu optužnice, nalazeći da je tokom postupka dokazano da je okrivljeni izvršio krivična djela stavljena mu na teret izmijenjenom optužnicom, kao i da smatra da umišljaj i uračunljivost okrivljenog K.D. u toku postupka nijesu dovedene u pitanje, tako da je okrivljeni u konkretnom slučaju postupao sa direktnim umišljajem, te da kako je okrivljeni, zajednički sa sada pokojnim Đ.P., umišljajno preduzimao radnje, na način što su oni zajednički, sa sobom na javnom mjestu nosili oružja, kojima su lišili života pokojnog M.D., to su se u radnjama okrivljenog K.D., stekli svi bitni elementi bića krivičnih djela stavljenih mu na teret izmijenjenom optužnicom. U konačnom, predložio je sudu da okrivljenog oglasi krivim zbog izvršenja krivičnih djela koja su mu stavljena na teret optužbom i osudi po zakonu, pri tom cijeneći sve okolnosti koje utiču na odmjeravanje kazne.

Okrivljeni K.D. u svojoj odbrani datoj u prethodnom postupku pred VDT-om u Podgorici, u bitnom je naveo da ga je kritičnog dana ujutro, kao i obično, njegov drug, sada pokojni Đ.P. pozvao na kafu, da je isti zatim došao po njega vozilom marke Fiat Punto, nakon čega su zajedno otišli u kafe bar M., koji se nalazi u centru N., gdje su popili kafu, nakon čega je on otišao da se ošiša, a Đ.P. otišao preko t.S.. Dalje je naveo da tada u frizerskom salonu, u kojem je namjeravao da to učini, nije mogao odmah da se ošiša, pa je svratio u jednu kafanu da popije piće, gdje je dobio telefonski poziv od Đ.P., koji ga je pozvao da pođu na bureke, zbog čega je krenuo u pravcu centra grada, odnosno butika O., koji se nalazi na n.T.s., da je, nakon što je došao do tog butika, ispred istog vidio oštećenog M.D., koji je pričao sa jednim ćelavim čovjekom, kao i Đ.P., koji je stajao lijevo od oštećenog držeći u ruci jednu kesu, da je on zastao, a zatim vidio kako je oštećeni M. krenuo prema Đ., pa je on, u namjeri da oštećenog M. preduhitri i spriječi da oštećeni ubije njegovog druga Đ.P., potegao pištolj, nakon čega je uradio to što je uradio, odnosno iz svog pištolja ispalio više metaka u oštećenog M.. Naveo je i da je mjesec i po dana prije kritičnog događaja oštećeni M.D., kada su se njih dvojica sreli u gradu, iz džepa izvadio 50.000,00 eura i rekao mu: "Gledaš li P., oli ga za ovo 50 ošegat na pola i dodaj još 10 slobodno", na šta mu je on odgovorio: "Što to pričaš Š.", da bi mu potom M. rekao: "D., pripazi malo na sina". Takođe je istakao da je zbog tih riječi oštećenog M. on htio odmah da ga upuca, da je imao oružje kod sebe, te da je on odmah zatim otišao kući kod Đ.P. i sve to mu ispričao u prisustvu njegovog oca Đ.M., koji je, kada je to čuo, ustao i rekao da će da ide u policiju da to prijavi, ali ga je u tome spriječio Đ.P., koji mu je rekao "Uradiš li ti to, ubiću te". Naveo je i da je on od tog trenutka, zbog prijetnji koje mu je u toj situaciji uputio oštećeni M., sa sobom počeo da nosi pištolj, jer se on ne prodaje za pare, a da bi za Đ.P., kako se izrazio „založio glavu“, a ne samo pucao i dodao da je kritičnom prilikom on u pištolju imao samo 7 metaka i da je sve te metke ispalio u pravcu oštećenog M., tako da je nakon kritičnog događaja službenicima Uprave policije CG CB N. predao prazan pištolj. Dalje je objasnio da je kritičnom prilikom na oštećenog M.D. pucao dok mu je isti bio okrenut bočno, na udaljenosti od oko 2-3 metra od njega, i to u trenutku kada je oštećeni zakoračio prema Đ.P. i da je

on, dok se nalazio na samoj ivici trotoara, u trenutku dok se Đ. nalazio lijevo od njega, na prostoru trga, a naspram oštećenog M., prvi zapucao i u oštećenog M. ispalio jedan ili dva metka, nakon čega je i Đ. P. počeo da puca u oštećenog M., pri čemu on u rukama oštećenog M. a nije vidio oružje, ali da mu je poznato da je isti bio naoružan. Izjavio je i da je predmetni pištolj iz kojeg je pucao na oštećenog M. on posjedovao i držao od kad zna za sebe i da se radilo o pištolju njegovog pokojnog oca, za čije držanje on nije imao odobrenje i dodao da nije znao da će kritičnog dana sresti oštećenog M. ispred butika O. i da je u toj situaciji on predmetni pištolj nosio u torbici koju je imao sa sobom, a da je taj pištolj repetirao prije nego što je počeo da puca u oštećenog i da u trenutku kada je on počeo da puca pored oštećenog M. D. i u njegovoj blizini u krugu od 50 metara nije bilo nikoga. Objasnio je i da je oštećenog M.D. poznavao od svoje 18 godine, da je sa njim bio u korektnim odnosima, sve do trenutka dok mu nije ponudio novac da ubije Đ.P., s tim što mu oštećeni tom prilikom nije rekao razlog i motiv zašto to traži od njega, da se on posljednji put prije kritičnog dana sa oštećenim M.D. telefonom čuo u januaru mjesecu te godine kada se desio kritični događaj, dakle 2016.godine i da mu je poznato da se oštećeni M. bavio davanjem novca, kao se to žargonski kaže „na kamatu“, ali da on od njega nije nikada pozajmljivao novac, niti mu je poznato da je to činio Đ.P. i dodao da su nakon ubistva oštećenog M. on i Đ.P. otišli pravo u Upravu policije CG CB N. i predali se, te da su tom prilikom njih dvojica policijskim službenicima predali pištolje iz kojih su pucali na oštećenog.

U svojoj odbrani na glavnom pretresu okrivljeni K.D. je ponovio odbranu iz prethodnog postupka, s tim što je objasnio da je kritičnom prilikom oštećeni M.D. zakoračio lijevom nogom u pravcu mjesta gdje se nalazio Đ.P., što se desilo nakon što je oštećeni M. završio razgovor sa svjedokom R.Ž. i da je on tada pomislio da će oštećeni M. da izvadi pištolj i puca u Đ.P., pošto mu je bilo poznato da je oštećeni M. bio stalno naoružan i da je njemu prethodno Đ.P. rekao da je oštećeni M. tražio nekoga da ga likvidira i što je upravo njemu oštećeni M. nudio novac da ubije Đ., jer je oštećeni znao da on može slobodno da priđe i ubije Đ. bez prisustva svjedoka i dodao da je razlog zbog kojeg mu je oštećeni M. prijetio da pripazi na sina taj da bi on, kako se to žargonski kaže „držao jezik za zubima“ i kako to ne bi saopštio policiji i Đ.P.. Naveo je i da je tokom tog razgovora sa oštećenim M., kada mu je oštećeni nudio da za novac ubije Đ., njemu i oštećenom prišao jedan momak koji živi u nikšićkom prigradskom naselju D. L. i koji se zove N.G. i kojem je on, nakon tog razgovora sa oštećenim, ispričao za ponudu oštećenog M. koju mu je isti dao u tom razgovoru.

Branilac okrivljenog K.D. je u svojoj završnoj riječi naveo da, imajući u vidu okolnosti predmetnog događaja, tj. činjenicu da je oštećeni prethodno okrivljenom K. ponudio 50.000,00 eura da likvidira svog prijatelja Đ.P. i uputio prijetnje članovima porodice okrivljenog K., da je oštećeni M. kritičnom prilikom u ruci držao mobilni telefon, za koji je okrivljeni K.D. pomislio da je pištolj, proizilazi, da je kritičnom prilikom okrivljeni K. djelovao u putativnoj nužnoj odbrani, pogrešno držeći da od strane oštećenog M. predstoji neskrivljeni protivpravni napad na Đ.P., a koju odbranu je okrivljeni K. nesumnjivo prekoračio i u tom pravcu predložio sudu da okrivljenog K. blaže kazni. Dodao je i da, ukoliko sud okrivljenog Kontića oglasi krivim za krivična djela koja su mu stavjena na teret optužbom, smatra da prilikom donošenja odluke o kazni sud treba da ispoštuje pravilo individualizacije kazne, jer je prvom prvostepenom odlukom, koja je kasnije ukinuta odlukom Apelacionog suda Crne Gore, okrivljenom K.D. bila izrečena maksimalna kazna zatvora za krivično djelo ubistvo iz člana 143 KZ CG, kao da na njegovoj strani ne postoji ni jedna olakšavajuća okolnost, što je po njegovom stanovištu pogrešno, jer prilikom odmjeravanja kazne sud treba da uzme u obzir i protek vremena od izvršenja predmetnog krivičnog djela, za koje vrijeme se okrivljeni korektno vladao na pretresu, kao i da sud adekvatnije treba da cijeni činjenice da je okrivljeni oženjen, otac dvoje maloljetne djece, činjenicu da je priznao da je kritičnom prilikom pucao na oštećenog i da se odmah nakon toga prijavio službenicima Uprave policije CG CB N. i istima predao pištolj iz kojeg je pucao na oštećenog M..

Okrivljeni K.D. je u svojoj završnoj riječi naveo da je ostaje pri onome što je rekao u dosadašnjem toku ovog postupka i zatim se pridružio završnoj riječi svog branioca i toj završnoj riječi nije imao šta da doda.

Okrivljeni, sada pokojni, Đ.P., u odnosu na kojeg je postupak pravosnažno obustavljen rješenjem Višeg suda u Podgorici K.br.29/20 od 12.05.2021.godine, uslijed smrti imenovanog okrivljenog, a koja smrt je nastupila dana 07.05.2021.godine, u svojoj odbrani, datoj u prethodnom postupku, priznao je da je kritičnom prilikom ubio oštećenog M.D.a i naveo da bi to ponovo uradio kada bi mogao da vrati vrijeme i da ga je na ubistvo natjerao oštećeni M., svojim djelima, obzirom da je bio, kako se izrazio: "smeće kamataško", koji se obogatio otimajući nesretnima imovinu, kao i krave iz štala, a potom finansirajući lice K.D. za šverc cigareta, misleći pri tom da može nekažnjeno da ljudima, kao je naveo: „jebe žene, namješta robiju i plaća likvidaciju“. Prilikom tog saslušanja sada pokojni Đ. je naveo i da se ne plaši Suda i da je jedini sud do kojeg mu je stao sud građana Crne Gore, i to onog dijela građana koji drže do obraza, jer je svačiji život prolazan, a čast i bruka žive dovijeka i objasnio da je kritičnog dana, sa svojim prijateljem okrivljenim K. D., u periodu između 09:00 i 09:30 časova ujutro izašao u grad i u jednom ugostiteljskom objektu popio kafu, nakon čega su se njih dvojica razdvojili, tako što je okrivljeni K. otišao da se ošiša, a on otišao u buregdžinicu "F." da doručuje, da bi nakon 10-15 minuta iz te buregdžinice pozvao okrivljenog K. i pitao ga hoće li burek, na što mu je on odgovorio da hoće i da mu kupi, pa su se tom prilikom njih dvojica dogovorili da burek pojedu kod jednog od njih kući, da ne bi jeli po nekim ćumezima. Istakao je i da je, nakon što je kupio bureke, izašao iz navedene buregdžinice, kada je na rastojanju od 10-15 metara ispred butika O. vidio oštećenog M., koji je stajao zajedno sa svjedokom R.Ž. i potom u jednom trenutku začuo pucanj, ali da nije znao da li je oštećeni M. pucao na njega ili na okrivljenog K., odnosno, nije znao odakle dolazi pucanj. Pojasnio je i da je u tom trenutku oštećeni M. stajao tačno pored jednog drveta, a zatim zakoračio korak sa strane drveta, zbog čega je on pomislio da oštećeni M. na taj način traži zaklon kako bi pucao, a da je on u tom trenutku u jednoj ruci držao telefon, a u drugoj kesu sa burecima, koje je bacio, a zatim izvadio pištolj koji mu je stajao za pasom i pucao u pravcu oštećenog M., nakon čega je vidio okrivljenog K., koji je bio na trotoaru, na par metara lijevo od oštećenog M., a desno od njega. U trenutku kada je čuo prvi pucanj on je bio licem okrenut ka oštećenom M., a kada je M. pao od prvih pucnjeva, odnosno metaka koji su ispaljeni u njega, on je zakoračio prema oštećenom i ispalio još nekoliko metaka u njegovo tijelo, a što je uradio i okrivljeni K. i koji je pucao u oštećenog M. u momentu dok je isti padao na tlo, kao i za vrijeme dok je ležao na tlu, da bi nakon toga on i okrivljeni K. odšetali do njegovog parkiranog vozila marke Fiat Punto, registarskih oznaka ..., kojim su se odvezli u stanicu policije CB N., gdje su se predali policijskim službenicima i istima predali oružje-pištolje iz kojih su pucali na oštećenog M. i istima ispričali šta su prethodno uradili. Takođe je naveo da je razlog zbog koga je on ubio oštećenog M. taj što mu je oštećeni M. namjestio robiju, i to 5 mjeseci zatvora za pištolj i što je isti nudio novac drugim licima za njegovu likvidaciju, te da je siguran da bi isti našao čovjeka koji bi to uradio, jer je znao u kakvim se krugovima osoba oštećeni M. kretao i objasnio da je oko mjesec dana prije ubistva oštećenog kod njega kući došao okrivljeni K. D., koji mu je, u prisustvu njegovog oca Đ.M., ispričao kako ga je okrivljeni M. zaustavio na n.Trgu s., ispred ugostiteljskog objekta G. kafana i iz džepa izvadio nekih pedesetak hiljada eura i rekao mu: "dodaj još koliko kažeš... prešegaj P.Đ.". Istakao je i da, po njegovim saznanjima, okrivljeni K. nije jedina osoba kojoj je nudio novac od strane oštećenog M. da ga likvidira, a da je razlog za to što oštećeni M. nije mogao da ostvari neke kamataške poslove u odnosu na njega, njegovu porodicu i prijatelje, o čemu nije želio da govori i dodao da su kritičnog dana on i okrivljeni K. oštećenog M. slučajno sreli i da mu je žao što je okrivljenog K. umiješao u sve to, iako je on molio okrivljenog K. da se u to ne miješa, jer su to bile stvari između njega i oštećenog M.. Objasnio je i da je on oštećenog M. D. poznavao najmanje 20 godina i da on sa oštećenim nije imao nikakve verbalne sukobe, jer je sa njim bio u nezboru, ali da je očekivao od njega i njegove družine da nešto učine prema njemu, zbog čega je periodu prije kritičnog događaja on bio naoružan i dodao da je pištolj koji je kritičnom prilikom nosio, imao sedam metaka, od kojih je on četiri metka ispalio u tijelo pokojnog M., da je te metke ispalio bez repetiranja pištolja, jer je metak držao u cijevi istog i da ne želi da kaže odakle mu taj

pištolj, niti gdje ga je nabavio, te da je isključivi razlog zašto je on ubio oštećenog M. taj što je oštećeni bio platio njegovu likvidaciju.

U svojoj odbrani iznijetoj na glavnom pretresu održanom pred prethodnim sudećim vijećem okrivljeni, sada pokojni Đ.P. je naveo, da je on u određenom periodu prije kritičnog događaja sa oštećenim M.D. bio u nezboru, jer je oštećeni M. uradio neke sramne stvari prema njemu, o čemu nije želio da govori, jer mu je to bilo ispod časti, da je od svojih prijatelja iz B. on dobio informaciju, da je oštećeni M. sastančio sa nekim licem u B. i tražio od tog lica da nađe čovjeka koji bi pucao na njega za novac, da je oštećeni M. ostvario kontakt sa nekom ekipom iz B. dvadesetak dana nakon toga, kada je na put za B. išao i njegov strariji sin, koji se povrijedio čisteći oružje, pa mu je bila potrebna operacija oka, ali da je taj čovjek koji je oštećenom trebao da nađe ubicu za novac i sam imao problema, jer je imao potjernicu Višeg suda u Podgorici, pa je morao da napusti B.. Dalje je naveo, da je, po njegovim saznanjima, nakon toga oštećeni M. u K. i N. tražio pogodnu osobu koja bi njega ubila za novac, a što je on saznao od inspektora n. policije, koji pošteno rade svoj posao i da je u razgovoru sa tim inspektorima, on iste pitao ih zašto nešto ne preduzmu u vezi sa tim, na što su mu oni odgovorili da oni ne duže taj referat, već da taj posao ljudi bliski oštećenom M., koji ga, kako se to žargonski kaže „pokrivaju“ u poslovima zelenašenja i trgovine opojne droge „skank“, dijeleći profit sa njim, ali da su isti imali moralnu obavezu da ga opomenu kako bi se pričuvao, ali da ne pominje njihova imena ukoliko se odluči da zbog toga oštećenog M. prijavi službenicima Centra bezbjednosti N.. Istakao je i da je mjesec i po dana prije ubistva oštećenog, kod njega kući došao okrivljeni K.D., koji je bio vidno potrešen i tom prilikom mu rekao da mu je oštećeni M. prethodno tog jutra nudio veliku svotu novca, tačnije 50.000,00 eura, da puca u njega, da su se zbog toga on i oštećeni posvađali i da mu je u toj svađi oštećeni M. rekao da je bolje da pripazi na sina. Od tog trenutka on je počeo da nosi pištolj svakodnevno, jer je očekivao da će primiti metak u leđa i objasnio da se sa oštećenim M. sretao svakodnevno, je su njih dvojica izlazili u iste ugostiteljske objekte. Dalje je naveo, da je kritičnog jutra on sa okrivljenim K.D. bio na kafi, nakon čega je okrivljeni K. otišao da se ošiša, a on negdje da doručkuje, nakon čega je pozvao okrivljenog K. i dogovorio se sa njim da ne jedu u buregdžinici, već da on kupi bureke i da ih pojedu kod njega ili K. kući, te da je, nakon što je kupio bureke, izašao iz burekdžinice i prešao desetak koraka, ugledao oštećenog M., koji je stajao sa svjedokom R.Ž. na trotoaru ispred butika O. i da je u tom momentu svjedok R. već bio poluokrenut kao da će da ide, kada je on začuo pucanj, pri čemu nije mogao da ocijeni odakle i od koga taj pucanj dolazi, tako da nije znao da li možda oštećeni M. puca u njega ili okrivljenog K.. Dalje je pojasnio da je vidio da je oštećeni M. u tom trenutku zakoračio ka drvetu pored kojeg je stajao, pa je pomislio, da traži zaklon kako bi pucao i da je on zatim bacio kesu sa burecima, koja mu je bila u lijevoj ruci, kao i telefon koji je držao u desnoj ruci, a zatim izvadio pištolj, koji mu je bio za pasom i pucao u pravcu oštećenog M., da je on u tom trenutku vidio K.D. na trotoaru, na par metara bočno, lijevo od oštećenog M.. Objasnio je i da je u tom momentu on od oštećenog M. bio udaljen nekih 10-15 metara, da su njih dvojica bili licima okrenuti jedan ka drugom, te da je u trenutku kada je ispalio prvi metak u oštećenog M. vidio da isti nešto drži u lijevoj i u desnoj ruci, ali da nije znao da li se radi o pištolju ili mobilnim telefonima, obzirom da je znao da je oštećeni M. često bio naoružan, pa je potom prišao oštećenom M.D. par koraka i sa razdaljine od nekih 7-8 metara, pucao u oštećenog, da je od tih hitaca koji su ga pogodili oštećeni pao na tlo, nakon čega je on sa okrivljenim K. otišao do svog vozila, sa kojim su on i okrivljeni K. otišli u stanicu policije CB N., gdje su predali oružje i policajcima rekli šta su prethodno uradili. Istakao je i da se ne kaje zbog ubistva oštećenog M.D., jer smatra da je kritičnom prilikom uradio jedino što je mogao u takvoj situaciji, pošto je u vrijeme dešavanja tog događaja on, kako se izrazio „šetao sa nacrtanom metom na leđima“ i nije imao alternativu. Objasnio je da je siguran da bi, u slučaju da je prije kritičnog događaja prijavio oštećenog M. policiji da sprema njegovu likvidaciju, ubrzao svoju smrt i ne bi imao šansu da se brani, jer, kako je rekao: "vrana vrani oči ne vadi" i da je spreman da prihvati svaku kaznu koju mu sud izrekne, jer je svjestan da mora odgovarati za djelo koje je napravio i da ne bježi od odgovornosti, ali da ne prihvata sramne kvalifikacije koje mu se pripisuju po sredstvima javnog informisanja,

jer smatra da ubistvom oštećenog nije napravio ništa zbog čega bi se stidio od građana Crne Gore, čiji mu je sud najbitniji. Pojasnio je i da po njegovom stanovištu to svoje djelo, kao i djelo okrivljenog K.D., smatra časnim, moralnim i crnogorskim, jer pobjednici prihvataju odgovornost i stalno idu naprijed, dok se gubitnici dave u samoobmanjivanju, a ponekad i u sopstvenoj krvi u izdržanoj kazni. Naveo je i da za predmetni pištolj, sa kojim je pucao u oštećenog M.D., nije imao nikavu dozvolu, odnosno oružni list, da je taj pištolj nabavio kada je od svojih prijatelja iz B. čuo za prijetnje, odnosno to što je oštećeni planirao da mu uradi i dodatno objasnio da je, između ostalog, oštećenog M.D. ubio i zbog nekih zelenaških poslova, odnosno konkretno zbog toga što je, kada je njegova porodica prodavala jedan lokal, oštećeni M. poslao, kako se izrazio „nekog dripca“ da kupi taj lokal, koji je tom prilikom ponudio zelenašku cijenu za taj poslovni prostor, koju njegova porodica nije prihvatila, ali da mu je ispod časti da priča o tome, zbog toga što se nekada sa oštećenim M.D. družio i bio mu prijatelj, ali da nije tačno da je on nekada od oštećenog M. dobijao jednokratne finansijske pomoći.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku: neposredno saslušao svjedoka Đ.M.; pročitao zapisnik o uviđaju VDT-a u Podgorici Ktr.br. 1128/16 od 01.10.2016. godine i izvršio uvid u foto-dokumentaciju i skicu lica mjesta koji su sastavni dio zapisnika o uviđaju; službenu zabilješku Uprave policije CG CB N. o izvršenom uviđaju na licu mjesta Ku.br.367 od 01.10.2016.godine; izvještaj Uprave policije CG CB N. o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uviđaja 757/16 od 01.10.2016.godine, potvrdu Uprave policije CG CB N. Ku.br.367 od 01.10.2016.godine, o privremeno oduzetim predmetima od okrivljenog Kontić Dragana; potvrdu Uprave policije CB N. Ku.br.367 od 01.10.2016.godine, o privremeno oduzetim predmetima od okrivljenog Đ.P.; izvršio uvid video zapise sačinjene kamerama video nadzora postavljenim na spoljašnjosti trgovinskog objekta O., lociranog na T.s. u N. i to kamera broj 03 i 04; pročitao zapisnik Uprave policije CG CB N. o pretresanju računara trgovinskog objekta O.N. Ku.br. 367 od 01.10.2016. godine, potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CG CB N. od lica V.M.; neposredno saslušao svjedoka N.G. na glavnom pretresu održanom dana 07.11.2022.godine; na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz svjedoka R.Ž. dat na zapisniku pred VDT-om u Podgorici Kti.br. 89/16 od 27.10.2016. godine i na glavnom pretresu od 25.10.2017. godine; na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz svjedoka M.R. dat na zapisniku o saslušanju svjedoka pred VDT-om u Podgorici Kti.br.86/16 od 27.02.2017.godine i na glavnom pretresu od 25.10.2017.godine; postupajući po ukidnom rješenju Apelacionog suda Kž.br.1/20 od 31.01.2020.godine, po službenoj dužnosti izvršio uvid u foto-dokumentaciju Uprave policije CG CB P. broj 59-28-244-2646 od 03.10.2016. godine, sačinjenu povodom obdukcije tijela pok. M.D. dana 01.10.2016. godine; na saglasan predlog stranaka pročitao obdukcioni zapisnik KC CG-Odjeljenja za sudsku medicinu S.br. 216/16 od 13.10.2016. godine, sačinjen u formi nalaza i mišljenja od strane vještaka sudske medicine prof. dr. Š.M. i izašnjenja imenovanog vještaka data na glavnim pretresima od 06.12.2017.godine i 13.03.2019.godine i neposredno saslušao imenaovanog vještaka na glavnom pretresu održanom dana 05.12.2022.godine; na saglasan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje komisije sudskih vještaka o psihijatrijskom vještačenju okrivljenog K.D. od dana 09.06.2021.godine i neposredno saslušao članove komisije vještaka na ročištu glavnog pretresa održanom dan 05.12.2022.godine; na saglasan predlog stranaka pročitao izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju GSR čestica broj 4042/16 od 03.11.2016. godine; izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisustva barutnih čestica broj 4039/16 od 17.11.2016.godine i 4039-1/16 od 14.11.2016.godine; izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju daljine pucanja broj 4040/16 od 28.11.2016. godine; izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o trasološkom vještačenju broj 4041/16 od 01.12.2016. godine; izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o DNK vještačenju broj 4037/16 od 14.11.2016. godine; dva izvještaja o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Uprave policije CG broj 4038-1/16 i 4038-2/16, sačinjene od strane vještaka balističara M.M. i izašnjenja imenovanog vještaka na glavnim pretresima od 06.12.2017. godine i 13.03.2019. godine; izvještaj KC CG-Odjeljenja za sudsku medicinu na prisustvo alkohola kod oštećenog M.D. i pročitao izvod iz KE za okrivljenog K.D., Ministarstva pravde Crne

Gore od 04.04.2017. godine, sud je odbio predlog branioca okrivljenog K.D., advokata Ć.G. da se izvršiti novo psihijatrijsko vještačenje okrivljenog, iz razloga što je, po mišljenju ovog suda, nalazom i mišljenjem komisije vještaka, sačinjene od vještaka psihijatra M.S., vještaka psihijatra G.Ž. i vještaka psihologa S.I.B. i njihovim izjašnjenjem datim na glavnom pretresu do izvjesnosti utvrđena svaka činjenica u vezi pishičkog zdravlja okrivljenog u vrijeme dešavanja događaja koji je predmet ovog postupka, tako da bi određivanje novog psihijatrijskog vještačenja okrivljenog od strane druge komisije vještaka, po stanovištu ovog suda, vodilo bespotrebnom odlugovlačenju predmetnog postupka i proizvodilo nepotrebne dodatne troškove istog.

Svjedok Đ.M., u svom iskazu datom na zapisniku o saslušanju pred VDT-om u Podgorici Kti.br. 89/16 od 10.02.2017. godine i na glavnom pretresu održanom dana 18.07.2022.godine, u bitnom je naveo da je sada pokojni Đ.P. bio njegov sin i njegovo jedino dijete i da je jednog dana krajem avgusta ili septembra 2016. godine oko 10:00 časova, on došao u porodičnu kuću u kojoj je živio njegov sin, sada pokojni Đ.P. i tom prilikom u toj kući, pored P., zatekao i jednog momka, kojeg nije poznao i čuo da njih dvojica nešto pričaju i da su usplahireni, pa je on pitao Đ.P. o čemu se radi, na šta mu je isti odgovorio da su mu ucijenili život i da mu život nije vrijedniji od cijene jednog stana, pa ga je on pitao odakle je to čuo, na šta mu je Đ.P. pokazao na tog nepoznatog momka. Objasnio je i da ga je to što je čuo jako uzbudilo, da je on zbog toga skočio i rekao: "Ja ovog momenta idem u policiju i da to prijavim", a zatim krenuo da izađe iz kuće, a da je na to P. reagovao tako što je skočio sa kauča, uhvatio ga za ruku i rekao mu da sjedne i da će se grdno razdvojiti ako ga bude branio, jer će on sam sebe da brani i čuva. Pojasnio je i da se on tada, znajući da je P. dosta prijek i da je koristio određene lijekove, povukao i nije otišao u policiju. Odgovarajući na postavljena pitanja imenovani svjedok je naveo i da je tokom razgovora između Đ.P. i tog njemu tada nepoznatog momka, čuo kako je taj momak rekao da mu je oštećeni M. ponudio pare da likvidira P., te da on toga dana nije pitao ko je taj momak koga je tog dana zatekao u P.kući, ali da je kasnije pitao P. i da mu je on rekao da se radi o licu koje se preziva K. i da mu nije poznato da je njegov sin Đ.. mao bilo kakav dug prema pokojnom oštećenom M. D..

Svjedok R.Ž., u svom iskazu datom na zapisniku o saslušanju pred VDT-om u Podgorici Kti.br. 89/16 od 27.10.2016. godine, u bitnom je naveo da je kritičnog dana šetao po gradu i prije nego što je htio da uđe u butik O., koji se nalazi na n. T. s., ispred tog butika sreo oštećenog M.D., sa kojim se pozdravio i porazgovarao par minuta, dok su stajali pored jednog drveta, nakon čega su se razdvojili, da bi u tom trenutku iz pravca butika O. naletio jedan visoki momak i počeo da puca u pravcu oštećenog M., te da tom prilikom on nikog drugog nije vidio da puca, obzirom da je bio uplašen i odmah se udaljio sa tog mjesta. Naveo je i da je sada pokojnog Đ.P. poznao samo iz viđenja, dok okrivljenog K.D. ne poznaje, ali da je poznao pokojnog oca okrivljenog K. i objasnio da je taj momak kritičnom prilikom pucao u oštećenog M. sa udaljenosti od nekih 5-6 metara, a da je on prethodno prilikom pozdravljanja sa oštećenim M. u njegovim rukama primijetio samo dva mobilna telefona i ništa drugo. Objasnio je i da se on sa oštećenim M.D. nije družio, ali da su se upoznali kroz sport, jer su obojica bili sportisti i da je kritičnom prilikom u tom dijelu grada bilo puno ljudi, a da prije pucanja on nije čuo zvuk repetiranja pištolja, te da su se u toj situaciji on i oštećeni M. pozdravili i stajali na trotoaru između butika O. i diskoteke F., pored jednog drveta, kada se pojavio taj momak, koji je bio obučen u crnu garderobu i pucao i da je isti to učinio u trenutku kada se oštećeni M. nalazio na trotoaru, a nakon tog pucanja on je pobjegao, ali je uspio da vidi tog momka koji je pucao, tako da bi istog mogao prepoznati kada bi ga vidio.

Prilikom saslušanja na glavnom pretresu dana 25.10.2017.godine svjedok R.Ž. je kritični događaj opisao u bitnom kao u svom iskazu datom u prethodnom postupku pred VDT-om u Podgorici i dodao da je kritičnog

jutra u blizini butika O. sreo oštećenog M.D., sa kojim se pozdravio i uobičajeno popričao, da je oštećenom M. tokom razgovora zazvonio mobilni telefon, na koji poziv se isti javio i saopštio nekom da će ga zvati za minut, nakon čega su prošetali jedno desetak metara do butika O., gdje je oštećenom M. ponovo zazvonio telefon, za koji poziv mu je rekao da se javi, jer je imao namjeru da ide, nakon čega se okrenuo polulijevo u pravcu G.kafane, kada je primijetio jednog momka koji je bio mnogo visočiji od njega i obučenog u crnu odjeću (pri čemu je svjedok R.Ž. pokazao na okrivljenog K.D.) kako ide ka oštećenom M. sa pištoljem u ruci iz pravca butika O., a da on u tom trenutku nije znao da li će to lice da puca na njega ili oštećenog Mijuškovića, pa je krenuo da bježi, s tim što je vidio da je taj momak, dakle okrivljeni K. D., prilazeći pucao u oštećenog M. i to dok se još nalazio na trotoaru i dodao da on okrivljenog Đ.P. poznaje iz viđenja, ali da istog tom prilikom nije vidio na licu mjesta, odnosno na mjestu gdje se predmetni događaj desio.

Odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu, svjedok R.Ž. je naveo da je kritičnom prilikom sa oštećenim M.D. stajao u blizini jednog drveta, te da je položaj oštećenog bio takav da on nije mogao da vidi lice koje je prilazilo sa pištoljem u ruci i nakon toga pucalo na njega, jer je to lice prilazilo sa desne strane, tačnije desnog boka oštećenog, da se prije tog susreta sa oštećenim pozdravio sa taksistom M. R., koji je bio u društvu jedne žene i to u blizini mjesta gdje se desio kritični događaj, tačnije sa druge strane ulice, a da je, nakon što je krenuo da se udaljava sa lica mjesta, u bašti G.kafane vidio vlasnika tog ugostiteljskog objekta, koji se preziva A., a koji je sjedio sa licem K.B. i dodao da mu nije poznat prethodni odnos između okrivljenog Đ.P. i oštećenog M.D. i da mu nije poznato čime se oštećeni M.bavio.

Svjedok M.R., u svom svjedočkom iskazu datom na zapisniku o saslušanju pred VDT-om u Podgorici Kti.br. 89/16 od 27.02.2017. godine, u bitnom je naveo da se kritičnog dana, u vrijeme dešavanja kritičnog događaja, nalazio u samoposluži, koja je udaljena 150 metara od lica mjesta, dok mu je taksi vozilo, sa kojim je bio zadužen, bilo parkirano na T.s. u blizini samog mjesta događaja i da je po povratku iz te trgovine, idući prema svom parkiranom taksi vozilu zatekao oštećenog M.D. kako na leđima leži na asfaltu, glavom okrenut prema njegovom vozilu i nogama prema trotoaru, odnosno butiku O., da je oštećeni bio u takvom položaju da mu je jedna ruka ispružena, a druga savijena i podignuta i da je u toj ruci držao mobilni telefon, dok su se pored njega nalazili djelovi drugog mobilnog telefona. Naveo je i da je oštećenog M.D. poznavao i da je s njim bio u dobrim odnosima, a da je sada pokojnog Đ.P. poznavao iz viđenja, dok okrivljenog K.D. ne poznaje i objasnio da je po dolasku na lice mjesta zapazio dva lica u tamnoj odjeći, koja su se udaljavala u pravcu zgrade T. N., dakle sa trga lijevo gledano od ulaza u butik O.i objasnio da je on prethodno, dok se iz prodavnice vraćao ka mjestu gdje mu je bilo parkirano vozilo, i to kada je bio pored apoteke P., koja se nalazi sa druge strane trga u odnosu na mjesto dešavanja predmetnog događaja, čuo pucnje, ali da je pomislio da su pucali neki svatovi, jer je bila subota.

Prilikom saslušanja na glavnom pretresu dana 25.10.2017.godine svjedok M.R. je kritični događaj opisao u bitnom kao u svom iskazu datom u prethodnom postupku pred VDT-om u Podgorici, s tim što je dodao, da je kritičnom prilikom njegov automobil bio parkiran na udaljenosti 5-6 metara od mjesta gdje je zatekao oštećenog M., a da su u blizini butika O. bili radnici preduzeća Vodovod N., koji su nešto popravljali i da se kritičnog jutra on nije sreo sa svjedokom R.Ž., već da se sa istim sreo kasnije u stanici policije CB N., te da mu nije poznato da su Đ. P. i oštećeni M.D. bili u svađi i da je kasnije saznao da su oni bili kumovi i da su bili u nekoj svađi, te da mu nije poznato čime se bavio oštećeni M.D., osim da je nekada trenirao boks.

Svjedok N.G., u svom iskazu datom na glavnom pretresu održanom dana 07.11.2022.godine u bitnom je naveo da on nije bio očevidac ubistva koje je predmet ovog postupka, tako da saznanja o tom događaju ima samo posredno. Naveo je i da se sjeća da na nekih mjesec dana prije ubistva sada pokojnog M.D., on u jutarnjim časovima, oko 9-10 časova, sjedio sam na terasi kafe bara O., koji se nalazio preko puta G.kafane u ulici Nj.u N., neposredno pored ograde te terase i da je u jednom momentu vidio da iz pravca T.s.u pravcu hotela O. ide okrivljeni K.D., kojeg je on poznao iz viđenja i da je okrivljenom, iz pravca G. kafane, prišao sada pokojni oštećeni M.D., da su njih dvojica stali par koraka od mjesta u kojem je on sjedio i da su okrivljeni K. i oštećeni M. počeli da razgovaraju. Istakao je i da on u prvom momentu nije čuo šta su njih dvojica govorili jedan drugome, ali da je vidio da je oštećeni M. iz džepa pantalona izvadio jedan deblji štos novca i da su prve novčanice u tom štosu bile ljubičaste boje, dakle, po 500,00 eura i da je iste pokazao okrivljenom K., te da je nakon toga čuo da je okrivljeni K. njemu glasno rekao: „Mene si našao da pucam u druga“ i da je tu došlo do svađe između njih dvjice, te da je njemu ličilo da će se ta svađa pretvoriti u fizički sukob, pa je zbog toga ustao i prišao da ih razdvoji. Dodao je i da su njima dvojici tada prišli još neki momci, koji su prethodno sjedjeli na terasi kafe bara G. kafana i to dijela te terase koji gleda na Nj. ulicu, te da su oni stali između njih, a da je on povlačio okrivljenog K., kako bi ga udaljio od oštećenog M., a da je ta situacija, po njegovoj procjeni, trajala nekih ne više od 20 sekundi i da je on, dok je to trajalo, čuo kako sada pokojni M.okrivljenom K. govori nešto u smislu: „pazi šta pričaš, pripazi se šta pričaš i pripazi familiju“, a da mu je okrivljeni K. na to odgovarao psovka, ali da se tačnih riječi koje je okrivljeni K. tada uputio oštećenom M. ne može sjetiti. Dalje je naveo da je, kada su on i druga prisutna lica razdvojili okrivljenog K. i oštećenog M., prvi sa tog mjesta otišao oštećeni M., koga su ta druga lica koja su im prišla odvela u pravcu G.kafane, a da je on sa okrivljenim K. pošao par koraka u pravcu hotela O. i da je on, dok su tako išli, okrivljenog K. pitao šta je to bilo sa M., a da mu je isti odgovorio: „Evo mi on plaća da pucam na P.“. Pojasnio je i da je on znao da okrivljeni K. misli na sada pokojnog Đ.P. i da mu je bilo čudno kada je to čuo, jer je znao da su sada pokojni M. i takođe sada pokojni Đ. bili drugovi ili čak i kumovi, pa je on okrivljenog K. pitao kako je to moguće, na šta mu je isti odgovorio nešto u smislu: „Eto kakvi su drugovi, kad mu ovaj plaća ubistvo“. Odgovarajući na postavljena pitanja, naveo je da njega do dana davanja iskaza na glavnom pretresu niko iz Uprave policije CG, niti nekog drugog državnog ograna, nije zvao da da iskaz u vezi sa ovim o čemu je govorio, ali da je tačno da je u par navrata dobio poziv i došao pred sud, ali su ta suđenja bila odlagana, tako da nije svjedočio.

U zapisniku o uviđaju VDT Podgorica Ktr.br.1128/16 od 01.10.2016.godine i službenoj zabilješci Uprave policije CG CB N. Ku.br. 367 od 01.10.2016.godine, navedeno je da je lice mjesta predmetnog događaja prostor T. s. u N., ispred butika sportske opreme O., da je na licu mjesta zatečeno tijelo oštećenog M.D., leđima oslonjeno na tlo, na kolovoznom prostoru i djelimično lijevom potkoljenicom na trotoaru, sa glavom okrenutom prema trgu, a nogama prema butiku O., da je tijelo bilo obučeno u sivu majicu, crne pantalone i plave patike, da su ruke oštećenog zatečene su raširene, a u lijevoj ruci zatečen je mali crni mobilni telefon, da je pregledom lica mjesta u okolini tijela oštećenog, pronađeno 8 čaura, koje su kao tragovi označene brojevima 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, jedan neispaljen metak, označen kao trag broj 3, košuljica od projektila označena kao trag broj 12, ključevi od vozila označeni kao trag broj 4, rastavljen mobilni telefon marke Samsung, koji je označen kao trag broj 14, projektil označen kao trag broj 20, olovna masa projektila, označena kao trag broj 25, te oštećenje nastalo udarom projektila označeno kao trag broj 17; da je na trotoaru u blizini vrata i prozora butika O. zatečena jedna čaura, koja je označena kao trag broj 13, a na suprotnoj strani, na kolovozu gledano u pravcu T.S., zatečena jedna PVC kesa roze boje, u kojoj je bio papirom svijetle boje umotan sadržaj, a na kojoj kesi se nalazio mali mobilni telefon marke Alcatel označen kao trag broj 15, a po desnoj strani butika O., gledano iz pravca trga zatečeno je crno vozilo marke Audi A6, registarskih oznaka ..., koji je označen kao trag broj 16. U toj uviđajnoj dokumentaciji navedeno je i da su nakon uklanjanja tijela oštećenog zapažena oštećenja na asfaltu, koja su nastala od udara projektila, koja oštećenja su označena kao tragovi broj 18, 19, 22 i 23, s tim što je u tragu broj 19 zapažena i košuljica

projektila, da je po uklanjanju tijela oštećenog uočen i jedan projektil, koji je označen kao trag broj 21, kao i krv označena kao trag broj 24, te olovna masa projektila, koja je označena kao trag broj 25, da je izvršen predgled vozila marke Audi A6, registarskih oznaka ... i iz istog izuzeti tragovi – brisevi samoljepljivom folijom sa brave za otvaranje od prednjih lijevih vrata sa spoljašnje strane, sa brave za otvaranje od prednjih lijevih vrata sa unutrašnje strane, sa upravljača od vozila, sa ručice od menjača, sa spoljašnje brave za otvaranje prednjih desnih vrata i sa unutrašnje strane brave za otvaranje prednjih desnih vrata. Konstatovano je i da je od strane postupajućeg tužioca naloženo da se svi tragovi zatečeni na licu mjesta fotografišu i sačini skica lica mjesta, te da se nakon toga tragovi izuzmu radi vještačenja, kao i garderoba oštećenog i okrivljenih Đ.P. i K.D., koju su imali na sebi u vrijeme predmetnog događaja, da se sa šaka oštećenog M.D. i optuženih izuzmu takozvani SEM stubići na prisustvo GSR čestica i izvrši obdukcija tijela oštećenog M.D. u prostorijama sudske medicine KC CG, te da su, tokom vršenja uviđaja, od strane kriminalističkog tehničara skinuti SEM stubići sa šaka oštećenog M., kao i bris bukalne sluznice, dok je garderoba sa oštećenog M. izuzeta od strane ovlašćenih policijskih službenika UP CG Podgorica, prilikom všenja obdukcionog nalaza u KC CG. U predmetnom zapisniku o uviđaju je navedeno i da su okrivljeni Đ. P. i K.D., u prostorijama dežurne službe Urave policije CG CB N. ovlašćenim policijskim službenicima predali predmete izvršenja djela, i to okrivljeni Đ.P. pištolj Crvena Zastava M-57 kalibar 7,62mm, gdje se na jednom nalazi fabrički broj ..., u kojem se nalazio okvir sa dva metka i sa jednim metkom u ležištu cijevi, a okrivljeni K.D. pištolj marke Crvena zastava, model 57, kalibra 7,62mm, fabričkog broja ..., bez metaka i da je ovlašćeni policijski službenik-kriminalistički tehničar sa tih pištolja izuzeo briseve vatenim štapićima, i to sa drški, sa okidača i sa navlakača navedenih pištolja.

Bliži izgled lica mjesta, CB N. broj 757/16 od 01.10.2016. godine i skici lica mjesta, u koje je sud izvršio uvid na glavnom pretresu.

U izvještaju Uprave policije CG CG o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uviđaja 757/16 od 01.10.2016. godine navedeno je da su sa lica mjesta, prilikom vršenja uviđaja, od strane ovlašćenih službenika Uprave policije CG CB N., konstatovani i izuzeti sljedeći tragovi: beživotno tijelo oštećenog M.D., mobilni telefon pronađen u lijevoj ruci oštećenog, 8 čaura, ključ sa daljinskim upravljačem crne boje od putničkog motornog vozila marke Audi, košuljica projektila, mobilni telefon marke Samsung, mobilni telefon marke Alcatel, pronađen na PVC kesi roze boje, putničko motorno vozilo marke Audi registarskih oznaka ..., oštećenja od projektila na asfaltu, tri oštećenja od projektila, dva projektila, uzorak razlivene krvi na asfaltu, olovna masa projektila, SEM stubići sa šaka oštećenog M.D. i okrivljenih Đ.P. i K.D., garderoba okrivljenog Đ.P. i to: jakna crne boje sa kapuljačom marke Frateli, donji dio trenerke crne boje marke Topasa, dukserica plave boje marke Amadeus i gornji dio trenerke marke Topasa, garderoba okrivljenog K.D. i to: dukserica crne boje marke Icepeak, donji dio trenerke tamno-plave boje marke Nike, dukserica svjetlo-sive boje marke Filip Plein, crna platnena torbica sa kaišem, putničko motorno vozilo marke Fiat, registarskih oznaka ..., pištolj fabričkog broja ... sa okvirom bez municije, pištolj fabričkog broja ... sa okvirom u kojem su se nalazila dva metka i jednim metkom u ležištu cijevi, dok su iz vozila marke Fiat vlasništvo okrivljenog Đ. P. izuzete samoljepljive folije sa spoljašnje brave za otvaranje prednjih lijevih vrata, unutrašnje brave za otvaranje prednjih lijevih vrata, sa upravljača vozila, ručice mjenjača vozila, spoljne brave za otvaranje prednjih desnih vrata i unutrašnje brave za otvaranje prednjih desnih vrata, pri čemu su prethodno navedeni predmeti prilikom izuzimanja kao tragovi označeni sa brojevima koji su navedeni u prethodno pasusu obrazloženja ove presude.

U potvrdi Uprave policije CG CB N. o privremeno oduzetim predmetima Ku.br. 367 od 01.10.2016. godine, navedeno je da su kritičnog dana ovlašćeni policijski službenici CB N. od okrivljenog K.D.a privremeno oduzeli platnenu torbicu crne boje, mobilni telefon marke Samsung GT-S 5830i crne boje, sa telefonskom karticom i poluautomatski pištolj crne boje marke CZ, model TT, kalibra 7,62mm, fabričkog broja ... sa praznim okvirom i o tome imenovanom okrivljenom izdali potvrdu o privremeno oduzetim predmetima, koju potvrdu je okrivljeni K.D. potpisao bez primjedbi.

U potvrdi Uprave policije CG CB N. o privremeno oduzetim predmetima Ku.br. 367 od 01.10.2016. godine navedeno je da su kritičnog dana ovlašćeni policijski službenici CB N., od sada pokojnog Đ.P. privremeno oduzeli: putničko motorno vozilo marke Fiat Punto 55, registarskih oznaka ..., saobraćajnu dozvolu na ime M. Z. i ključ od tog vozila; poluautomatski pištolj crne boje, marke CZ, model TT, kalibra 7,62mm, fabričkog broja ... sa okvirom, u kojem se nalazilo dva komada municije kalibra 7,62mm, kao i jedan komad municije istog kalibra koji se nalazio u ležištu cijevi pištolja i o tome izdali potvrdu o privremeno oduzetim predmetima, koju potvrdu je Đ.P. potpisao bez primjedbi.

U zapisniku Uprave policije CG CB N. o pretresanju pokretnih stvari - računara za automatsku obradu podataka i koji su sa računarom povezani Ku.br. 367 od 01.10.2016. godine navedeno je da su ovlašćeni policijski službenici CB N., postupajući po naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kri.br. 262/16 od 01.10.2016. godine, dana 01.10.2016. godine iz trgovinskog objekta O., koji posluje u sastavu firme C. DOO, a koji objekat se nalazi na T.s. broj ..., u N., izuzeli video snimke koji su sačinjeni dana 01.10.2016. godine, u vremenskom periodu od 10:20 do 10:40 časova, u realnom vremenu, kamerama video nadzora broj 3 i 4, postavljenim na spoljašnjosti tog objekta i koji video snimci su bili skladišteni u memoriji računara marke Tenda Intelligence, a što je konstatovano i potvrdi Uprave policije CG CB N. o privremeno oduzetim predmetima Ku.br. 367 od 01.10.2016. godine, u kojoj navedeno je da su ovlašćeni policijski službenici CB N., iz trgovinskog objekta O., koji se nalazi na T.s. u N., privremeno izuzeli CD nosač sa prethodno navedenim video zapisima.

U obdukcionom zapisniku KC CG - Odjeljenje za sudsku medicinu S.br. 216/16 od 13.10.2016. godine, sačinjenom od strane vještaka sudske medicine prof dr Š. M., u formi nalaza i mišljenja, navedeno je da je smrt oštećenog M.D. nasilna (ubilačkog porijekla) i da je nastupila usljed iskrvavljenja iz rascjepa srca i pluća i raskidanih krvnih sudova duž kanala strijelnih rana (ukupno sedam), nanešenih projektilima ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja. Nadalje, u tom obdukcionom zapisniku je navedeno da je oštećeni M.D. u predmetnom događaju zadobio: ranu prostrijelinu u predjelu središta desne ušne školjke sa ulaznom ranom širine oko 2 mm, koja se kanalom nastavlja kroz ušnu školjku, ulazi u tkivo poglavine u desnom zaušnom predjelu na 1 cm naniže, zvjezdolikom ranom promjera oko 25x22 mm, koja se nastavlja kroz potkožno meko tkivo obje zadnje strane vrata i završava izlaznom ranom u predjelu lijeve strane šije, sa smjerom kanala rane s desna ulijevo, odozgo naniže i od naprijed lako unazad, skoro bočno, zatim ranu prostrijelinu u predjelu spoljašnje strane gornje trećine desne nadlaktice sa ulaznom ranom promjera 5x6 mm, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava izlaznom ranom u predjelu prednje strane desne nadlaktice, sa smjerom kanala rane s desna ulijevo, odozgo naniže i od nazad ka naprijed, ranu prostrijelinu u predjelu spoljašnje ivice desnog lopatičnog predjela na 134cm iznad ravnih tabana i 23cm udesno od središnje linije tijela sa ulaznom ranom promjera od oko 5x6 mm, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava izlaznom ranom u predjelu zadnje ivice desne pazušne jame, naviše za 4 cm i udesno za 4 cm, zatim nastavlja u potkožno meko tkivo zadnje strane gornje trećine desne nadlaktice i završava izlaznom ranom u

predjelu prednje strane gornje trećine desne nadlaktice, sa smjerom kanala rane s desna-ulijevo, odozdona više i od nazad ka naprijed. Nadalje, u predmetnom zapisniku je navedeno i da je oštećeni zadobio prostrijelnu ranu u desnom ključnjačinom predjelu na 144 cm iznad ravni tabana i 17 cm udesno od središnje linije tijela, koja se kanalom nastavlja naniže kroz II međurebarni prostor sa desne strane, ulazi u grudnu duplju, prolazi kroz i cijepa gornji režanj desnog plućnog krila, prelama donju ivicu II i gonju ivicu III rebra sa desne strane, uz spoj za kičmeni stub, zalama desnu stranu III grudnog pršljena i izlazi iz grudne duplje na 137 cm iznad ravni tabana i 2 cm udesno od središnje linije tijela, sa smjerom kanala rane s desna-ulijevo, odozgo-nadolje i od naprijed ka nazad, skoro bočno. Dalje je navedeno i da je oštećeni zadobio i ranu ustrijelinu u desnom dojkinom predjelu, na 133 cm iznad ravni tabana i 18 cm udesno od središnje linije tijela, koja se kanalom nastavlja kroz IV međurebarni prostor sa desne strane, ulazi u grudnu duplju, prolazi i cijepa središnji režanj desnog plućnog krila, zalama donju ivicu IV rebra sa desne strane, te izlazi iz grudne duplje i završava u potkožnom mekom tkivu, središnjeg leđnog predjela na 2 cm udesno od središnje linije tijela i 136 cm iznad ravni tabana, gdje je na kraju kanala strijelne rane ustanovljen metalni žućkasti projektil, dužine oko 13 mm, širine oko 7 mm i težine 5,53 grama, sa smjerom kanala rane ustrijeline s desna-ulijevo, odozdo lako naviše i od naprijed ka unazad skoro bočno, ranu prostrijelinu u desnom nizdojkinom predjelu na 116 cm iznad ravni tabana i 19 cm udesno od središnje linije tijela, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava izlaznom ranom u desnom zadnjem pojasnom predjelu na 104 cm iznad ravni tabana i 9 cm udesno od središnje linije tijela, sa smjerom kanala rane s desna-ulijevo, odozgo-naniže i od naprijed ka nazad skoro bočno, ranu prostrijelinu u lijevom dojkinom predjelu na 231 cm iznad ravni tabana i 2,5 cm ulijevo od središnje linije tijela, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo, ulazi u grudnu duplju kroz III međurebarni prostor sa lijeve strane, prolazi i cijepa gornji režanj lijevog plućnog krila, srčanu kesu, srčani mišić, prelama V grudni pršljen, izlazi iz grudne duplje kroz V međurebarni prostor sa lijeve strane i završava izlaznom ranom u lijevom lopatičnom predjelu na 125 cm iznad ravni tabana i 5 cm ulijevo od središnje linije tijela sa kanalom rane od naprijed ka nazad, odozgo naniže i s lijeva lako udesno, te dva strijelna okrznuća u predjelu desne strane čela promjera 2x4 cm i vrha desnog ramena promjera 6x2 cm.

U foto-dokumentaciji Uprave policije CG CG CB Podgorica broj 59-28-244-2646 od 03.10.2016.godine, sačinjenoj povodom obdukcije tijela oštećenog pokojnog M.D. od dana 01.10.2016. godine, u koju je sud izvršio uvid po službenoj dužnosti, postupajući po ukidnom rješenju Apelacionog suda Kž.br.1/20 od 31.01.2020.godine, nalazi se 30 fotografija, na kojima su prikazane stvari koje su pronađene kod oštećenog M.D., izgled tijela oštećenog, kao i detalji obdukcije tijela pokojnog M.D..

U svom izjašnjenju na glavnom pretresu održanom dana 06.12.2017. godine, vještak sudske medicine prof dr Š.M. je u cjelosti ostao pri obdukcionom izvještaju datom u prethodnom postupku, s tim što je objasnio da je oštećeni M.D. u predmetnom događaju pogođen sa 9 projektila koji su za posljedicu imali 7 strijelnih rana i to 6 prostrijelina, bliže opisanih pod tačkama 3, 4, 5, 6, 8 i 9 obdukcionog nalaza i jednu ustrijelinu opisanu pod tačkom 7 obdukcionog nalaza, kao i po jedno strijelno okrznuće u predjelu čela i desnog ramena, što je opisano pod tačkom 11 obdukcionog nalaza, te da su sve povrede nanesene iz sudsko-medicinske daljine, što podrazumijeva da je razdaljina između usta cijevi predmetnog ručnog vatrenog oružja i kože tijela, u vrijeme nanošenja povreda, bila veća od 20 cm, da se oštećeni M.D. u vrijeme zadobijanja povreda kretao gornjom polovinom tijela, na što upućuje rana prostrijelina desne nadlaktice, koja je nastala kao tzv. odbrambena povreda, da su se usta cijevi oružja kod nanošenja pet rana, i to rana opisanih pod tačkama 3, 6, 7, 8 i 9 nalazila sa prednje strane tijela oštećenog, a kod nanošenja dvije rane sa zadnje strane tijela, i to rane opisane pod tačkama 4 i 5 nalaza, da sve prethodno navedene rane oštećenog po kvalifikaciji predstavljaju teške tjelesne povrede, a rane opisane pod tačkama 6, 7 i 9 obdukcionog nalaza kao kvalifikovane teške

tjelesne povrede (smrtonosne), te da redoslijed nanošenja povreda nije moguće ekspertizno opredijeliti, niti to dozvoljavaju sudsko-medicinske karakteristike ustanovljenih povreda, već da je jedino moguće dati izjašnjenje da su sve rane nastale u kratkom vremenskom intervalu jedna za drugom, te da rana koja je svojim kanalom obuhvatila i srce nije nanescena kao prva, a da je nakon nanošenja te povrede smrt nastupila za najviše 10 minuta.

Nakon što se vještak sudske medicine prof dr Š.M. upoznao sa sadržinom video materijala izuzetih sa nadzornih kamera trgovinskog objekta O., lociranog na T.s. u N., koje su zabilježile predmetni događaj, isti je na glavnom pretresu održanom dana 13.03.2019.godine naveo da se nakon pregleda snimka ne može izjasniti u pogledu redoslijeda nanošenja povreda oštećenom M.D., osim što se ispravio u dijelu prethodno iznijete tvrdnje navodeći, da su usta cijevi predmetnog oružja iz kojih su ispaljeni pojektili koji su oštećenom nanijeli povrede bile sa prednje strane tijela oštećenog, prilikom nanošenja povreda pod tačkama 3, 6, 7 i 8 obdukcionog zapisnika, obzirom da je rana opisana pod tačkama 4 i 5 imala smjer od nazad ka naprijed, a da je teško sudsko-medicinski opredijeliti putanju projektila kod strijelnih okrznuća, odnosno da li su ista nastala dok su cijevi vatrenog oružja bile sa prednje, zadnje ili bočne strane tijela, a posebno kada se radi o strijelnom okrznuću u predjelu čela, obzirom da je glava pokretni dio tijela i pokreće se za 180 stepeni ulijevo i udesno, dok se za strijelno okrznuće u predjelu desnog ramena izjasnio da je isto moglo nastati dok je cijev predmetnog vatrenog oružja bila sa prednje strane tijela oštećenog, te da su strijelne rane prostrijeline sasvim jasno nastale kada su otvori ulaznih rana bili slobodni i kod tih rana tijelo nije moglo biti na podlozi u predjelu tijela gdje se nalaze ulazni otvori rana, niti se mogao izjasniti, da li su strijelne rane kod oštećenog, opisane pod tačkama 5 i 7 obdukcionog zapisnika, nastale iz projektila ispaljenog iz istog vatrenog oružja. Nadalje, imenovani vještak sudske medicine je detaljnom analizom strijelnih kanala opisanih pod tačkama 3, 8 i 6 i 9 obdukcionog zapisnika, utvrdio, da su od tih strijelnih kanala približno paralelni kanali strijelnih rana opisanih pod tačkama 6 i 8 obdukcionog zapisnika, dok je smjer strijelnih kanala opisanih pod tačkama 4 i 5 obdukcionog zapisnika od nazad ka naprijed.

U svom izjašnjenju na glavnom pretresu održanom dana 05.12.2022.godine vještak sudske medicine prof dr Š.M. je, nakon ponovnog pregleda foto-dokumentacije Uprave policije CG CB Podgorica broj 59-28-244-2646 od 03.10.2016. godine, sačinjene povodom obdukcije tijela oštećenog pokojnog M.D. od dana 01.10.2016. godine, naveo je da u svemu ostaje pri obdukcionom zapisniku, koji je u formi nalaza i mišljenja sačinio u postupku istrage pred VDT-om Podgorica i ranije datim izjašnjenima i dodao da ispravlja svoje izjašnjenje konstatovano na zapisniku o glavnom pretresu od 06.12.2017. godine, u tački 1 mišljenja, i to u zadnjoj rečenici te tačke, gdje je napisano „... u vidu strijelnog okrznuća, i to u predjelu čela i desnog ramena što je opisano tačkom 11 nalaza...“, a da bi u tom dijelu njegovog izjašnjenja trebalo da stoji: „u vidu strijelnog okrznuća u predjelu čela i desne slabine, što je opisano pod tačkama 11 i 10 nalaza“.

Sud je obdukcioni izvještaj, odnosno nalaz i mišljenje i usmena izjašnjenja vještaka sudske medicine-obducenta prof dr Š.M. cijenio kao stručne, jasne, pravilne, zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je iste u cjelosti prihvatio.

U izvještaju KC CG - Odjeljenja za sudsku medicinu o analizi uzorka krvi i želudačnog sadržaja na prisustvo alkohola, uzetog od pokojnog oštećenog M.D., od dana 03.10.2016. godine, navedeno je da je uzorak krvi i

želudačnog sadržaja od oštećenog na analizu uzet dana 01.10.2016.godine u 18:30 časova i da analizom uzetih uzoraka, koja je urađena metodom Widmark, nije utvrđeno prisustvo alkohola u urinu i želudačnom sadržaju oštećenog.

U izvještaju o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Uprave policije CG broj 4038-1/16, sačinjenom od strane vještaka balističara M.M., navedeno je da je, shodno naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici Kti.br.89/16, određeno balističko vještačenje, te da je tom centru na vještačenje dostavljen pištolj marke Crvena Zastava, model M-57, kalibra 7,62 mm, fabrički broj ... sa tri metka, od kojih su se dva nalazila u šaržeru, a jedan u cijevi pištolja, na kojima je utisnuta oznaka proizvođača PPU 7,62 TT, pištolj marke Crvena Zastava, model 57, kalibra 7,62 mm, fabrički broj ... bez metaka, 9 komada čaura, od kojih je na četiri utisnuta oznaka PPU 7,62 mm TT, na dvije oznaka 14-55, na dvije II-65 i na jednoj 14-56, dva projektila i djelovi projektila, kao i jedan metak, te da je izvršenim analizama i balističkim vještačenjima vještak utvrdio da su dostavljeni pištolji funkcionalni i u skladu sa tehničkim karakteristikama predviđenim za predmetno oružje, da je iz istih pucano, nakon čega njihove cijevi nijesu čišćene, da dostavljene čaure pripadaju pištoljskoj municiji kalibra 7,62 mm, od kojih su tri ispaljena iz pištolja, fabričkog broja ..., a šest iz pištolja fabričkog broja ..., što je utvrđeno na osnovu preklapanja individualnih karakteristika na spornim i nespornim čaurama, ispaljenim iz predmetnog pištolja prilikom vršenja vještačenja, te da dva dostavljena projektila pripadaju pištoljskoj municiji kalibra 7,62 mm i ista su ispaljena iz pištolja fabričkog broja

U izvještaju o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Uprave policije CG broj 4038-2/16, sačinjenom od strane vještaka balističara M. M., navedeno je da je, shodno naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici Kti.br.89/16, određeno da se izvrši dopuna balističkog vještačenja, te da su tom centru na vještačenje dostavljena tri projektila pronađena obdukcijom tijela oštećenog M.D., da je pregledom dostavljenih projektila i upoređivanjem istih na komparativnom mikroskopu sa nespornim projektilima ispaljenim iz pištolja fabričkog broja ..., utvrđeno da svi dostavljeni projektili, na osnovu opštih karakteristika, mogu biti ispaljeni iz pištolja navedenog fabričkog broja, obzirom da svi pripadaju pištoljskoj municiji kalibra 7,62 mm, dok je za jedan projektil nesumnjivo utvrđeno da je ispaljen iz pištolja navedenog serijskog broja.

U svom izjašnjenju na glavnom pretresu dana 06.12.2017.godine vještak balističke struke M.M., koji je kao službenik Uprave policije CG sačinio prethodno navedene izvještaje o vještačenjima, naveo je da u cjelosti ostaje pri pisanim izvještajima o vještačenju i dodao da su na licu mjesta predmetnog događaja konstatovana oštećenja na asfaltnoj podlozi u predjelu ispod tijela oštećenog M.D., i to četiri oštećenja na asfaltu, gdje su ustanovljeni i projektili i djelovi projektila pronađeni nakon pomjeranja tijela, a što je konstatovano i skicom lica mjesta, što upućuje na zaključak, da se tijelo oštećenog prilikom zadobijanja najmanje 4 povrede, nalazilo u ležećem položaju. Nakon što je vještak balističke struke M.M. upoznat sa obdukcionim zapisnikom i izjašnjenjem vještaka sudske medicine i sadržinom video materijala izuzetog sa nadzornih kamera trgovinskog objekta O., koji su zabilježili predmetni događaj, imenovani vještak balističke struke je u svom izjašnjenju datom na glavnom pretresu dana 13.03.2019.godine naveo da je oštećeni M.D. povrede zadobio od momenta kada se nalazio u stojećem položaju, zatim prilikom pada prednjim dijelom tijela na asfaltnu podlogu i na kraju okretanjem na leđa, da raspored čaura koje su zatečene na licu mjesta ukazuje na to da je prilikom pucanja dolazilo do pomjeranja lica koja su koristila dva pištolja istih karakteristika, koje izbacuju čaure u desnu stranu i to pod uglom od 120 stepeni u odnosu na pravac pucanja. Upoređujući pregledani video materijal sa podacima iz skice lica mjesta, imenovani vještak balističke struke je dao mišljenje da se prema oštećenom pucalo sa pozicije koja je bila sa desne strane oštećenog, a kako je to prikazano na skici

lica mjesta, počev od predjela ispred glave, pa do pozicija koje su iza nogu oštećenog, te da je analizom prostrijelnih i ustrijelnih rana zaključio da su sve te rane kod oštećenog mogle nastati od stojećeg do ležećeg položaja tijela oštećenog, za vrijeme dok su se osobe koje su ispaljivale te projekte kretale.

Sud je izvještaje o balističkom vještačenju, te usmeno izjašnjenje vještaka balističara cijenio kao stručane, jasne, pravilne, zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je iste u cjelosti prihvatio.

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisustva GSR čestica broj 4042/16 od 03.11.2016. godine, sačinjenom od strane vještaka I.Lj., koji izvještaj o vještačenju je sud cijenio kao stručan, jasan, pravilan, zasnovan na pravilima struke i nauke, pa u cjelosti isti prihvatio, navedeno je da je, shodno naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici određeno vještačenje prisustva, odnosno neprisustva GSR čestica na takozvanim SEM stubićima, koji su dostavljeni od strane CB N., pomoću kojih su izuzeti eventualni tragovi pucnja, odnosno uzorci izuzeti sa šaka okrivljenih Đ.P. i K. D., te oštećenog M.D., te da je nakon završene GSR analize tih SEM stubića, ustanovljeno da je na lijevoj šaci okrivljenog Đ.P. pronađena jedna karakteristična GSR čestica hemijskog sastava PbSbBa, dok na njegovoj desnoj šaci nijesu pronađene karakteristične GSR čestice, da su na desnoj šaci okrivljenog K.D. pronađene dvije karakteristične GSR čestice hemijskog sastava PbSbBa, a na njegovoj lijevoj šaci nijesu pronađene karakteristične GSR čestice, dok na šakama oštećenog M.D. nijesu pronađene karakteristične GSR čestice. U zaključku tog izvještaja o vještačenju je navedeno da prisustvo karakterističnih GSR čestica na šakama okrivljenih Đ.P. i K.D. ukazuje da se ne može isključiti mogućnost da su isti bili povezani sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja, dok neprisustvo karakterističnih GSR čestica na šakama oštećenog M.D. ukazuje da se ne može pretpostaviti da je isti bio povezan sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja.

U izvještaju o vještačenju prisustva barutnih čestica Forenzičkog centra Uprave policije CG broj 4039/16, sačinjenom od strane vještaka hemijske struke S.D., navedeno je da je, shodno naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici, određeno hemijsko vještačenje radi utvrđivanja prisustva, odnosno neprisustva barutnih čestica na garderobi koja je bila vlasništvo oštećenog M.D., Đ.P. i K.D. i na platnenoj torbici sa kaišem, vlasništvo K.D., koja je tom centru na vještačenje dostavljena od strane CB N., te da je tom centru na vještačenje dostavljena i garderoba oštećenog M.D. i to: končana dukserica sive boje marke Guess, trik majica teget-plave boje, farmerke teget-plave boje, donje gaćice braon boje, čarape crne boje i patike plave boje marke Nike, kao i garderoba okrivljenog Đ. P. i to: kožna jakna sa kapuljačom marke Frateli, donji dio trenerke crne boje, dukserica na raskopčavanje teget-plave boje, gornji dio trenerke sa kapuljačom crne boje, kao i garderoba okrivljenog K.D., i to: dukserica na raskopčavanje crne boje marke Icepeak, donji dio trenerke tamno-sive boje i teget plave boje, te dukserica sa kapuljačom na raskopčavanje svijetlo i tamno-sive boje. Dalje je navedeno da je primjenom odgovarajućih metoda na jakni sa kapuljačom, koja je bila vlasništvo okrivljenog Đ.P. i dukserici crne boje, koji odjevni predmet je bio vlasništvo okrivljenog K.D., dokazano prisustvo barutnih čestica u rasporedu i koncentraciji, prikazanoj na fotografijama 1 i 2, koje su sastavni navedenog izvještaja o vještačenju, dok na ostaloj garderobi, odnosno odjevnim predmetima koji su bili predmet vještačenja, a koji su vlasništvo okrivljenih Đ.P. i K.D., nije dokazano prisustvo barutnih čestica, kao ni na platnenoj torbici, vlasništvo K.D., kao ni u unutrašnjosti iste. U tom izvještaju o vještačenju je navedeno i da na garderobi oštećenog M.D. a nije dokazano prisustvo barutnih čestica izuzev u okolini oštećenja na končanoj dukserici, koja je bila vlasništvo tog lica.

Iz sadržine Izvještaja o vještačenju prisustva barutnih čestica Forenzičkog centra u Uprave policije CG broj 4039(1)/16, sačinjenom od strane vještaka hemijske struke S.D., navedeno je da je, shodno naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici određeno hemijsko vještačenje radi utvrđivanja prisustva, odnosno neprisustva barutnih čestica na samoljepljivim folijama izuzetih sa putničkog motornog vozila marke Fiat, registarskih oznaka ..., vlasništvo Đ.P., dostavljenih od strane CB N., a koje folije su izuzete prilikom vršenja uviđaja, i to: sa spoljašnje brave za otvaranje brave prednjih lijevih vrata vozila marke Fiat, registarskih oznaka ..., vlasništvo okrivljenog Đ.P., unutrašnje brave za otvaranje prednjih lijevih vrata, upravljača vozila, ručice mjenjača, spoljašnje brave za otvaranje prednjih desnih vrata i unutrašnje brave za otvaranje prednjih desnih vrata, te da je nakon izvršenih ispitivanja utvrđeno, da je na samolepljivoj foliji izuzetoj sa ručice mjenjača predmetnog putničkog vozila, dokazano prisustvo dvije barutne čestice, dok na ostalim dostavljenim samoljepljivim folijama izuzetim iz vozila nije dokazano prisustvo barutnih čestica.

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju daljine pucanja o vještačenju daljine pucanja broj 4040/16 od 28.11.2016. godine, sačinjenom od strane vještaka S.D., navedeno je da je, shodno naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici Kti.br.89/16, određeno fizičko-hemijsko vještačenje radi utvrđivanja daljine pucanja na garderobi koja je bila vlasništvo oštećenog M. D., dostavljenoj na vještačenje tom centru od strane CB N., i to: končanjoj dukserici sive boje, marke Guess, trik majici teget-plave boje, farmerkama teget-plave boje, donjim gaćicama braon boje, čarapama crne boje i patikama plave boje, marke Nike, te da su, u cilju analize na prisustvo barutnih čestica u okolini oštećenja na garderobi koja je bila predmet vještačenja skinute samoljepljive folije, koje se skidaju radi utvrđivanja prisustva preostalih barutnih čestica i da je tom prilikom na prednjoj i zadnjoj strani te končane dukserice, koja je bila vlasništvo oštećenog M.D., dokazano prisustvo barutnih čestica u koncentraciji i rasporedu kako je to prikazano u foto-dokumentaciji koja je sastavni dio tog izvještaja o vještačenju, u koju je sud izvršio uvid na glavnom pretresu, dok u okolini ostalih oštećenja, na trik majici i donjim gaćicama oštećenog, nije dokazano prisustvo barutnih čestica. Na osnovu rasporeda i koncentracija barutnih čestica u okolini oštećenja označenog brojem 1, na prednjoj strani končane dukserice vlasništvo oštećenog M.D., vještak je utvrdio, da je isto nastalo od projektila ispaljenog iz vatrenog oružja, kada su usta cijevi tog oružja bila na rastojanju od oko 90 cm, da su oštećenja na prednjoj strani dukserice oštećenog označena brojevima 2, 3 i 4, nastala od projektila ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja, kada su usta cijevi tog oružja bila na rastojanju od oko 80 cm, a da su oštećenja označena brojevima 5, 6 i 7, takođe na prednjoj strani te dukserice, nastala od projektila ispaljenih iz vatrenog oružja, kada su usta cijevi tog oružja bila na rastojanju od oko 70 cm. Nadalje, na osnovu rasporeda i koncentracije barutnih čestica, vještačenjem je utvrđeno, da su oštećenja označena brojem 8 i 9, na zadnjoj strani končane dukserice oštećenog, nastala od projektila ispaljenih iz vatrenog oružja, kada su usta cijevi tog oružja bila na rastojanju od oko 90 cm, dok su oštećenja označena brojevima 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i grupa oštećenja označena brojem 19 na zadnjoj strani končane dukserice oštećenog, nastala od projektila ispaljenih iz vatrenog oružja, kada su usta cijevi tog oružja bila na rastojanju od oko 80 cm od navedenih oštećenja.

Sud je izvještaje o vještačenjima daljine pucanja i barutnih čestica, cijenio kao stručane, jasne, pravilne, zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je iste u cjelosti prihvatio.

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o trasološkom vještačenju broj 4041/16 od 01.12.2016. godine, sačinjenom od strane vještaka J.M., navedeno je da je, shodno naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici Kti.br.89/16, određeno trasološko vještačenje odjeće koja je bila vlasništvo

oštećenog M.D. i okrivljenih Đ. P. i K.D. , te da je trasološkim pregledom garderobe oštećenog Mijušković Dragoljuba, na prednjoj strani džempera uočeno sedam mehaničkih oštećenja i to: na 6 cm od donje ivice džempera, neposredno uz desni šav prednje i zadnje pole, relativne veličine oko 0,7 cm; na 36,5 cm od donje ivice džempera i 11 cm od desnog šava prednje i zadnje pole, relativne veličine oko 1 cm; na 38 cm od donje ivice džempera i 8 cm od desnog ramenog šava, oštećenje relativne veličine oko 0,9 cm; na 43,5 cm od donje ivice džempera i 20 cm od desnog ramenog šava, oštećenje relativne veličine oko 1 cm; na 1,5 cm od desnog ramenog šava i 12 cm od gornjeg ramenog šava, oštećenje relativne veličine oko 0,6 cm; na desnom rukavu, na 50 cm od donje ivice rukava, oštećenje relativne veličine 1,1 cm i na desnom rukavu na 55,5 cm od donje ivice rukava, oštećenje relativne veličine oko 0,8 cm; dok je na zadnjoj strani džempera oštećenog uočeno mehaničko oštećenje na donjoj ivici džempera na 20 cm od desnog šava prednje i zadnje pole, relativne veličine 0,8 cm; na visini od 4 cm od donje ivice džempera i neposredno uz desni šav prednje i zadnje pole, oštećenje relativne veličine oko 1,2 cm; na visini od 34 cm od donje ivice džempera po sredini zadnje pole, oštećenje relativne veličine oko 2 cm; na visini od 39 cm do 44,5 cm od donje ivice džempera, uočeno je 14 mehaničkih oštećenja, relativnih veličina od 0,4 do 1,8 cm, od kojih su sitnija oštećenja mogla nastati od kontakta sa tvrdom i hrapavom podlogom; na visini od 46 cm od donje ivice džempera i 18,5 cm od lijevog ramenog šava, oštećenje relativne veličine oko 3,1 cm, na visini od 33,5 cm od donje ivice džempera i 10 cm od desnog šava prednje i zadnje pole, oštećenje relativne veličine oko 2,5 cm, na visini od 35,5 cm od donje ivice džempera i 6,5 cm od desnog šava prednje i zadnje pole, relativne veličine oko 3 cm; na ramenom šavu desnog rukava oštećenje relativne veličine oko 1,3 cm; na desnom rukavu četiri mehanička oštećenja na visini od 50 cm, 50,5 cm, 51,5 cm i 52,7 cm od donje ivice rukava, relativnih veličina 1,4 cm, 1,3 cm, 1,6 cm i 1 cm, oko kojih oštećenja i sa prednje i sa zadnje strane su uočeni tragovi tečnosti tamno-braon boje nalik na krv. Dalje je navedeno da su na trik majici teget boje, koja je bila vlasništvo oštećenog M.D., koja je razrezana vertikalno po lijevoj strani i preko lijevog tregera uočena sljedeća mehanička oštećenja, i to: na prednjoj strani trik majice dva mehanička oštećenja na 29 cm od donje ivice majice i 2,5 cm od desnog zamišljenog šava prednje i zadnje pole, relativne veličine oko 0,6 cm, na 44 cm od donje ivice majice i 15 cm od desnog ovalnog izreza, relativne veličine oko 0,6 cm; dok je na zadnjoj strani trik majice uočeno 5 mehaničkih oštećenja i to na 20 cm od donje ivice majice i 18 cm od desnog zamišljenog šava prednje i zadnje pole, relativne veličine oko 2 cm, na 40 cm od donje ivice majice i 12 cm od lijevog zamišljenog šava prednje i zadnje pole, relativne veličine oko 1,7 cm, na 46,5 cm od donje ivice majice i 12,5 cm od lijevog ovalnog izreza, relativne veličine oko 0,8 cm, na 43 cm od donje ivice majice i 1 cm od desnog ovalnog izreza, relativne veličine oko 2 cm i na 57 cm od donje ivice majice i 10 cm od lijevog ovalnog izreza, relativne veličine oko 2,5 cm. Dalje je navedeno da na teksas farmerkama sa kaišem, koje su bile vlasništvo oštećenog M.D., na prednjoj i zadnjoj strani nijesu uočena mehanička oštećenja, dok su na prednjoj strani gaćica-takozvanih bokserica, po desnoj strani, uočena dva mehanička oštećenja, veličine 0,3 i 0,6 cm, dok su na zadnjoj gaćica po desnoj strani uočena takođe dva mehanička oštećenja veličine 1 i 1,6 cm, te da na patikama oštećenog i na paru crnih čarapa nijesu uočena mehanička oštećenja, kao ni na garderobi okrivljenih Đ.P. i K.D., te da se, na osnovu karakteristika prethodno navedenih oštećenja na garderobi oštećenog M.D. može utvrditi da su sva ta oštećenja na odjevnim predmetima oštećenog mogla nastati dejstvom projektila ispaljenih iz vatrenog oružja.

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o DNK vještačenju broj 4037/16 od 14.11.2016. godine, sačinjenom od strane vještaka forenzičke genetike K.S., navedeno je da, shodno naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici Kti.br.89/16, određeno DNK vještačenje nespornih DNK uzoraka okrivljenih Đ. P. i K.D. i M.D. sa biološkim materijalima koji su od strane policijskih službenika CB N. izuzeti na tragovima pronađenim prilikom vršenja uviđaja, te da su tom centru na vještačenje dostavljeni brisevi izuzeti sa pronađenog metka na licu mjesta i mobilnog telefona marke Alcatel, kao i nesporni uzorci bioloških materijala okrivljenih Đ. P. i K.D. i oštećenog M.D., te da je izvršenom DNK analizom i biostatičkim

proračunom utvrđeno da na brisu izuzetom sa mobilnog telefona marke Alcatel utvrđeno prisustvo biološkog materijala, dok je na brisu izuzetom sa mobilnog telefona marke Alcatel utvrđeno prisustvo biološkog materijala od minimum tri osobe, pri čemu rezultat analize daje ekstremno jaku podršku hipotezi da je okrivljeni Đ. P. jedan od donora biološkog materijala, a nije podržana hipoteza, da su okrivljeni K.D. i oštećeni M.D. mogući donori tog biološkog materijala.

Sud je izvještaj o DNK vještačenju, čija je sadržina prethodno interpretirana, cijenio kao stručan, jasan, pravilan, zasnovan na pravilima struke i nauke, pa je isti u cjelosti prihvatio.

U nalazu i mišljenju komisije sudskih vještaka o psihijatrijskom vještačenju okrivljenog K.D., sačinjenom od strane vještaka neuropsihijatra prof. dr M.S., psihijatra dr G.Ž. i psihologa S.I. B. od 09.06.2021.godine i njihovom izjašnjenju na glavnom pretresu dana 05.12.2022.godine navedeno je da je ta komisija, na osnovu medicinske dokumentacije, neposrednog pregleda okrivljenog i svih podataka iz spisa predmeta, analizirala period od pojave afekta kod okrivljenog do rasterećenja, udio oštećenog u nastanku deliktne situacije, sa ponašanjem koje bi kod okrivljenog eventualno uzrokovalo subjektivni doživljaj životne ugroženosti, adaptaciju okrivljenog na vanjsku situaciju, vrstu i porijeklo sredstava za izvršenje krivičnog djela, očuvano sjećanje na kritični događaj, trajanje i intenzitet konfliktnih situacija, organizovanost ponašanja nakon delikta i misaonu anticipaciju delikta, dok su kao najznačajniju odliku delikta u afektu istakli odnos počinioca krivičnog djela i žrtve, pojava tzv. „zadnje kapi“. Dalje je navedeno da se kod vještačenja delikta u afektu analizira pojam svijesti, sposobnost volje, međuigra motiva i ciljeva i pitanje uračunljivosti, da se kao jedno od obilježja delikta u afektu pojavljuje impulsivnost, da se sve odigrava naglo, da agresivno ponašanje zaobilazi svesni dio ličnosti i polazi iz afektivno nagonске sfere, dok se kod procjene uračunljivosti analizira stepen kvalitativnih promjena svijesti (suženje svijesti, pomućenje svijesti ili sumračne svijesti), eventualna amnezija, nesjećanje detalja okolnosti krivičnog djela, koje sve okolnosti utiču na procjenu stepena uračunljivosti. Komisija vještaka je u svom nalazu istakla da afekat ili uzbuđenje može postojati kod raznih osjećanja, da je afekat intenzivno i kratkotrajno stanje osjećanja, a po intenzitetu može biti različitog stepena, da se oni koji se odnose na stanja razdraženosti ili straha jakog intenziteta nazivaju patološki afekti, a da u konkretnom slučaju kod okrivljenog se govori o afektu straha koji je od strane komisije sudskih vještaka analiziran u predeliktnoj i neposrednoj deliktnoj situaciji. Dalje je navedeno da, procjenjujući psihičko stanje okrivljenog u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, kao i detaljan opis okolnosti krivičnog djela i postdeliktно ponašanje okrivljenog, ne upućuje na kvalitativne poremećaje svijesti, u vidu pomućene ili sumračne svijesti ili na nivou suženja svijesti, praćene stanjem amnezije (nesjećanja), a što predstavlja osnov za patološki afekt, ta da se takođe ne registruju tjelesni simptomi koji prate patološki afekat straha, kao i da postdeliktно ponašanje okrivljenog ne upućuje na stanja patološkog afekta straha ili prepasti. Navedeno je i da se od strane okrivljenog u neposrednoj deliktnoj situaciji ne navodi provokativno ponašanje oštećenog, na verbalnom ili na fizičkom planu, te da oštećeni nije bio naoružan, a da je okrivljeni u toj situaciji bio udaljen od oštećenog na rastojanju od nekoliko metara, te da, imajući u vidu te opisane okolnosti deliktne situacije, iste ne daju osnovu za kvalifikaciju afekta straha jakog intenziteta, dok se osnova za trpljenje straha srednjeg intenziteta odnosi na subjektivno doživljavanje straha u predeliktном periodu, kao i emocionalno nestabilna struktura ličnosti okrivljenog. Nadalje, u svom mišljenju datom u ovom izvještaju komisija vještaka je navela da je okrivljeni K.D. osoba visokoprosječnih intelektualnih sposobnosti, da ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, niti težeg duševnog poremećaja, te da isti ispoljava simptome emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti sa osnovnim karakteristikama nagle promjene raspoloženja, nižeg praga tolerancije na frustracije, pojačane razdražljivosti, hirovito ponašanje sa tendencijom impulsivnih radnji, uz poteškoće samokontrole. Dalje je navedeno da, cijeneći iskaz okrivljenog, eventualni subjektivni doživljaj

životne ugroženosti za bliskog člana porodice, u konkretnom slučaju svog sina i bliskog prijatelja Đ.P., u predeliktnom periodu, zaključuje se da je izvršeno krivično djelo samo djelimično psihopatološki motivisano afektom straha srednjeg intenziteta, a kod ličnosti koja se karakteriše emocionalno nestabilnim poremećajem ličnosti, te da je sposobnost okrivljenog da shvati značaj krivičnog djela koja su mu stavljena na teret, kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila smanjena, ali ne bitno.

U svom izjašnjenju datom na glavnom pretresu dana 05.12.2022.godine predstavnik te komisije prof.dr M.S. je naveo da, dijagnoza F60, koja je konstatovana u medicinskoj dokumentaciji okrivljenog K.D., koju je komisija prilikom izrade nalaza i mišljenja imala na uvid, znači da kod okrivljenog postoji poremećaj ličnosti, koji, kao takav, ne predstavlja duševno oboljenje, već samo psihopatiju odnosno poremećaj karektoroloških svojstava ličnosti, te da postoji preko 10 vrsta takvih poremećaja, dok dijagnoza F61 znači da kod okrivljenog postoji mješoviti poremećaj ličnosti i to je psihopatija, koja je jedna od deset vrsta tog poremećaja, te da terapija koja je okrivljenom ordinirana zbog tog poremećaja, spada u tzv.psihofarmake, koji redukuju stanja napetosti i stanja eventualne agresivnosti, te da ima i druge komponente - antidepresivne i protiv anksioznosti, te da je ta terapija koja je bila propisana okrivljenom uobičajena za te vrste dijagnoza. Odgovarajući na postavljena pitanja, imenovani predstavnik komisije je naveo da je tačno da jedan od lijekova koji je kao terapija propisan okrivljenom, i to lijek leponeks, spada u grupu antipsihotika, ali da se on uobičajeno propisuje kod ovakvih dijagnoza, a u cilju uticaja na kontrolu ponašanja osobe koja ima ovu vrstu poremećaja ličnosti, stanja napetosti, pojačane agresivnosti itd. Dalje je naveo da, u konkretnom slučaju, u medicinskoj dokumentaciji okrivljenog, komisija prilikom izrade nalaza i mišljenja nije našla nijednu dijagnozu ili podatak da kod okrivljenog postoji neka vrsta psihoze, a takvo nešto nijesu ustanovili ni prilikom neposrednih pregleda okrivljenog, te da osobe koje imaju ovakvu vrstu poremećaja mogu pokazivati neke simptome duševnog oboljenja ili psihoze, ali i da takve simptome ponekad mogu pokazivati i psihički zdrave osobe, te da to ne znači da one imaju neko duševno oboljenje, pa je naglasio da se postojanje duševnog oboljenja ili psihoze mora apsolutno dokumentovati medicinskom dokumentacijom, koja u slučaju okrivljenog nije postojala, niti su članovi komisije vještaka, prilikom neposrednih pregleda rađenih za potrebe predmetnog vještačenja, kod okrivljenog ustanovili neko psihotično ponašanje. U odgovorima na postavljena pitanja, predstavnik komisije je pojasnio i da je prilikom izrade nalaza i mišljenja komisija imala u vidu i preddeliktni period, u kojem je okrivljeni, po sopstvenom kazivanju, imao verbalni konflikt sa oštećenim M.D., kao i sve ono što se dešavalo kritičnom prilikom neposredno prije i za vrijeme izvršenja djela, te da su, imajući sve to u vidu, dali zaključak da je u vrijeme izvršenja predmetnog djela kod okrivljenog postojao afekat straha srednjeg inteziteta. Pojašnjeno je i da su članovi komisije vještaka, prilikom izrade nalaza i mišljenja, cijenili i postdeliktno ponašanje okrivljenog, odnosno konkretno to što je okrivljeni nakon izvršenja djela pošao u policiju, predao se i policiji predao pištolj iz kojeg je pucao na oštećenog M. i zaključili da takvo ponašanje okrivljenog nakon delikta ne upućuje na to da je kod njega, u vrijeme izvršenja djela, došlo do kvalitativnih promjena svijesti u vidu suženja svijesti ili sumračne svijesti, a što bi sve ukazivalo na neko eventualno postojanje patološkog afekta u vrijeme izvršenja djela i naglasili da takvih elemenata kod okrivljenog nije bilo. Takođe, odgovarajući na postavljena pitanja, predstavnik komisije je naveo i da komisija smatra da izvršenje krivičnog djela od strane okrivljenog proizilazi iz njegove ličnosti, odnosno karakteristika te ličnosti, kao emocionalno nestabilne, kao i iz afekta straha srednjeg inteziteta, te da su oni okolnosti koje su kod okrivljenog izazvale to stanje afekta, uzeli na osnovu izjave okrivljenog, a da je stvar suda da li će tu izjavu prihvatiti kao tačnu ili ne. Pojasnili su i da je taj afekat kod okrivljenog varirao od slabog do srednjeg inteziteta, u zavisnosti od situacije u kojoj bi se nalazio i da li bi mislio na to što je bilo povod tog afekta, tako da bi se taj afekat povećavao kada bi se okrivljeni prisjetio šta je bio povod za taj njegov afekat ili kada bi vidio oštećenog M.kao osobu koja je kod njega izazvala taj afekat.

Na ovom mjestu je neophodno istaći da je branilac okrivljenog prigovorio nalazu i mišljenju komisije vještaka, u dijelu u kojem je komisija dala izjašnjenje da je kritičnom prilikom okrivljeni bio u afektu straha srednjeg inteziteta, jer takvo izjašnjenje komisije smatra neuvjerljivim, budući da, po njegovom stanovištu, komisija nije u adekvatnoj mjeri cijenila odlučne činjenice od značaja za utvrđivanje inteziteta tog afekta, da, prije svega, nije u dovoljnoj mjeri cijenjena jačina samog afektivnog povoda, trajanje afekta, subjektivni doživljaj okrivljenog koji je imao prema oštećenom i da sve to nije dovedeno u vezu sa ličnošću okrivljenog, koji je emocionalno nestabilna ličnost, odnosno ličnost koja može i na manji stresogeni faktor da reaguje burno. U tom prigovoru branilac okrivljenog je naveo i da svaki afekat ima svoje trajanje, a da je konkretni afekat okrivljenog trajao mjesec, mjesec i po dana, u kom periodu se okrivljeni, po nalazu vještaka, nalazio u stanju akutne stresne reakcije, napetosti i straha, iscrpljenosti zbog nesanice, ali da to sve kao da nije uticalo na intezitet afekta, koji je kulminirao u deliktnom momentu, već se, po stanovištu komisije svo vrijeme radilo o zaravnjenom afektu, dakle da taj afekat kao da nije imao svoju kulminaciju odnosno pražnjenje, pri čemu se od strane komisije nije dovoljno cijenila ni naglost, ni impulsivnost, motorika i čudni nekoordinisani pokreti tijela okrivljenog u vrijeme izvršenja predmetnog djela, a što sve može ukazati na intezitet afekta. Istakao je i da su članovi komisije prilikom davanja svog nalaza i mišljenja uzeli i to da se okrivljeni sjeća svih detalja deliktne situacije, iako to iz njegove odbrane ne proizilazi, jer okrivljeni navodi detalje događaja do momenta kada je zapucao u oštećenog, pa je u konačnom, imajući u vidu prethodno navedene prigovore branilac okrivljenog predložio da sud, u cilju utvrđivanja afekta kod okrivljenog K. u vrijeme dešavanja predmetnog događaja, provede novo psihijatrijsko vještačenje okrivljenog koje će biti izvršeno od strane druge komisije vještaka.

U izjašnjenju na prigovor branioca okrivljenog predstavnik komisije vještaka koja je izvršila psihijatrijsko vještačenje okrivljenog je naveo da je i branilac okrivljenog u svom prigovoru na nalaz i mišljenje komisije naveo da je nesporno da se okrivljeni sjeća kritičnog događaja, i da je ta činjenica da se okrivljeni sjeća kritičnog događaja, sama po sebi, osnovna stvar koja isključuje mogućnost da je kod okrivljenog u vrijeme izvršenja predmetnog djela postojao patološki afekat, koji bi podrazumijevao poremaćaj svijesti, sužene svijesti ili sumračne svijesti, te da okolnosti predmetnog krivičnog djela upućuju da se okrivljeni u vrijeme izvršenja istog nije nalazio u stanju neposredne životne ugroženosti, što je karakteristika patološkog afekta, jer način izvršenja predmetnog krivičnog djela i cjelokupna deliktna situacija ne upućuju na to da je u kritičnom momentu postojala životna ugroženost okrivljenog, a što je sve komisija imala u vidu prilikom izrade osnovnog nalaza i i mišljenja imali u vidu i detaljno obrazložila u osnovnom nalazu i mišljenju.

Sud je nalaz i mišljenje komisije vještaka, te usmeno izjašnjenje vještaka na glavnom pretresu, cijenio kao stručan, jasan, objektivan, zasnovan na pravilima struke i nauke, pa je isti u cjelosti prihvatio i u tom pravcu, iz razloga o kojima je prethodno bilo riječi u obrazloženju ove presude, odbio predlog branioca okrivljenog da se odredi novo psihijatrijsko vještačenje okrivljenog K.D., koje bi bilo obavljeno od strane druge komisije sudskih vještaka.

U izvodu iz KE za okrivljenog K.D., izdatom od strane Ministarstva pravde Crne Gore od 04.04.2017. godine, navodi se da je okrivljeni ranije osuđivan, i to: presudom Osnovnog suda u Trebinju 150 K/710K od 23.11.2010. godine, zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233 stav 2 u vezi stava 1 KZ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine.

Na ovom mjestu treba napomenuti da će, zbog konciznosti obrazloženja ove presude i obimnosti dokazne građe, sadržina video zapisa sačinjenih za vrijeme trajanja kritičnog događaja kamerama video nadzora postavljenim na spoljašnjosti prodajnog objekta O., lociranog na T.s.u N., biti interpretirana zajedno sa ocjenom i analizom tih materijalnih dokaza u predstojećem dijelu obrazloženja presude, koji se odnosi na utvrđivanje činjenica koje konkretne radnje i na koji način je okrivljeni preduzeo kritičnom prilikom.

Analizirajući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, dovodećih ih u vezu sa navodima optužbe i odbranom okrivljenog, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni K.D., kao saizvršilac sa sada pokojnim Đ.P., izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 KZ CG u vezi člana 23 KZ CG, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG, na način, u vrijeme i na mjestu, kako je to bliže opisano u izreci ove presude, pa ga je zbog izvršenja tih krivičnih djela sud oglasio krivim i krivično pravno odgovornim iz sljedećih razloga:

Krivično djelo ubistvo iz člana 143 KZ CG čini onaj ko sa umišljajem liši života drugo lice, dok krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG čini onaj ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmjenu, nosi ili drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije.

U ovom postupku je nesumnjivo utvrđeno da su se dana 01.10.2016. godine, oko 10:30 časova u N., na T.S., ispred trgovinskog objekta O., okrivljeni K.D. i sada pokojni Đ.P., mašili pištolja koje su imali sa sobom i to: sada pokojni Đ.P., pištolja marke Crvena Zastava, model 57, kalibra 7,62mm, fabričkog broja ..., a okrivljeni K.D. pištolja marke Crvena Zastava, model 57, kalibra 7,62mm, fabričkog broja ..., koje pištolje su suprotno zakonu nabavili, držali i nosili na javnom mjestu, a zatim u trenutku kada je oštećeni M.D. razgovarao sa svjedokom R.Ž., na trotoaru ispred trgovinskog objekta O., u pravcu oštećenog iz predmetnih pištolja ispalili 9 metaka, i to sada pokojni Đ. P. 3 metka, a okrivljeni K.D. 6 metaka, koji ispaljeni meci su svi pogodili oštećenog M.D., nanoseći mu tom prilikom povrede u vidu 7 strijelnih rana i to strijelne rane u predjelu središta desne ušne školjke, gornje trećine desne nadlaktice, desnog lopatičnog predjela, desnog ključnjačnog predjela, desnog dojkinog predjela, desnog nizdojkinog predjela i lijevog dojkinog predjela, te dva strijelna okružna, i to u predjelu čela i desne slabine, od kojih povreda je kod oštećenog, uslijed iskrvavljenja iz rascjepa srca i pluća i raskidanih krvnih sudova duž kanala strijelnih rana nanesenih projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja, nastupila smrt na licu mjesta.

Prethodno navedene činjenice sud je na nesumnjiv način utvrdio iz sadržine navoda odbrana okrivljenog, sada pokojnog Đ.P. i okrivljenog K.D., iskaza svjedoka R. Ž., uvidom u video zapise sačinjene za vrijeme trajanja kritičnog događaja kamerama sistema video nadzora postavljenim na spoljašnjosti trgovinskog objekta O., koji se nalazi na T.s. u N.; sadržinom zapisnika o uviđaju Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, službene zabilješke Uprave policije CG CB N., sačinjene prilikom vršenja uviđaja na licu mjesta, skice lica mjesta i foto-dokumentacije Uprave policije CG CB N., izvještaja o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta Uprave policije CG CB N., sadržine obdukcionog zapisnika o obdukciji tijela oštećenog M. D., sačinjenog u formi nalaza i mišljenja i izjašnjenja vještaka sudske medicine prof dr Š.M. na glavnim pretresima, sadržine foto-dokumentacije Uprave policije CG CB Podgorica o obdukciji tijela oštećenog M.D., izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o balističkom vještačenju i usmenog izjašnjenja vještaka

balističara M.M., koji je sačinio taj izvještaj; i sadržine izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju daljine pucanja, vještačenju prisustva barutnih čestica i trasološkom vještačenju.

Naime, da se predmetni događaj desio dana 01.10.2016. godine, oko 10:30 časova, u N., na T.S., ispred trgovinskog objekta O., nesumnjivo proizilazi iz sadržine zapisnika o uviđaju VDT Podgorica Ktr.br. 1128/16 od 01.10.2016. godine, te sadržine službene zabilješke Uprave policije CG CB N., Ku.br. 367 od 01.10.2016. godine, iz kojih je nesumnjivo utvrđeno, da se predmetni događaj upravo desio dana 01.10.2016. godine, da je lice mjesta predmetnog događaja prostor T.s. u N., ispred butika sportske opreme O., gdje je zatečeno beživotno tijelo oštećenog M. Dr., leđima oslonjeno na tlo, na kolovoznom prostoru i djelimično lijevom potkoljenicom na trotoaru, glavom okrenuto prema trgu, a nogama prema butiku O., gdje su zatečeni i materijalni tragovi, koji potiču iz predmetnog događaja i to: 9 čaura, jedan neispaljeni metak, košuljice od projektila, olovna masa projektila, oštećenja nastala od udara projektila pored i ispod tijela oštećenog, a što je prikazano u foto-dokumentaciji i skici lica mjesta, u koje je sud izvršio uvid na glavnom pretresu i saglasno sa sadržinom zapisnika o uviđaju u pogledu mjesta izvršenja krivičnog djela, te položaja zatečenih tragova na licu mjesta, koji su izuzeti radi daljih vještačenja, a što je sud nesumnjivo utvrdio, kako iz sadržine zapisnika o uviđaju, tako i sadržine izvještaja Uprave policije CG CB N. o uzorkovanju tragova sa lica mjesta, broj knjige uviđaja 757/16 od 01.10.2016. godine.

Prethodno navedeno činjenično stanje, u pogledu načina dešavanja kritičnog događaja, ovaj sud je utvrdio i djelimično kazivanjem okrivljenih Đ.P. i K.D., i to u onom dijelu njihovih odbrana u kojima nijesu sporili činjenice da su kritičnom prilikom ispred butika O., koji se nalazi na T.s. u N., iz pištolja koje su imali kod sebe, a koje pištolje su neovlašćeno nabavili, držali i nosili na javnom mjestu, ispalili više projektila u pravcu oštećenog M.. Naime, sada pokojni okrivljeni Đ.P. je u svojoj odbrani naveo da je kritičnog dana izašao iz buregdžinice F., gdje je prethodno kupio bureke za njega i okrivljenog K.D. i tom prilikom na rastojanju od 10-15 metara od njega, na prostoru ispred butika O., ugledao oštećenog M.D., kako stoji zajedno sa svjedokom R.Ž., da bi potom začuo pucanj i vidio kako oštećeni M. traži zaklon iza jednog drveta, zbog čega je bacio kesu u kojoj je nosio bureke, izvadio pištolj koji mu je bio za pasom, za koji nije imao nikakvu dozvolu, niti oružni list i iz tog pištolja pucao u pravcu oštećenog M. i ispalio četiri metka, pri čemu je vidio okrivljenog K.D., koji je stajao na trotoaru, par metara ulijevo od oštećenog M., kako puca u oštećenog i objasnio da su i on i okrivljeni K. u oštećenog M. pucali dok je isti stajao, padao i dok se nalazio na zemlji. Takođe, okrivljeni K.D. je u navodima svoje odbrane naveo da je kritičnog dana prvo popio kafu sa sada pokojnim Đ.P. u jednom lokalu, zatim otišao da se ošiša u jedan frizerski salon koji se nalazi u centru N., gdje nije mogao odmah da se ošiša, pa je svratio u jednu kafanu da popije piće i da je dok je bio u toj kafani dobio telefonski poziv od sada pokojnog Đ.P., koji ga je pozvao da pođu na bureke, iz kog razloga je krenuo u pravcu butika O., koji se nalazi na T.s., ispred kojeg je prvo ugledao oštećenog M.D., koji je pričao sa jednim ćelavim čovjekom, a zatim i Đ.P., koji je stajao lijevo od njega držeći u ruci jednu kesu, zbog čega je zastao i u trenutku kada je oštećeni M. krenuo prema Đ., potegao pištolj koji mu je ostao od pokojnog oca i koji je posjedovao od kada zna sa sebe, a za koji nije imao nikakvu ispravu za držanje i nošenje, repetirao ga i zatim sa udaljenosti od 2-3 metra, zapucao u oštećenog M., da bi nakon ispaljenih 1-2 metka vidio da je i Đ.P. počeo da puca u oštećenog M. i dodao da je u tom pištolju kritičnom prilikom on imao 7 metaka i da je sve metke ispalio u pravcu oštećenog M., tako da je nakon kritičnog događaja on predmetni pištolj službenicima Uprave policije CG CB N. predao prazan.

Saglasno prethodno interpretiranim odbranama okrivljenih, u pogledu načina dešavanja kritičnog događaja, je i iskaz svjedoka R.Ž., koji je u istom naveo da je kritičnog dana, ispred butika O., lociranog na T.s. u N., sreo oštećenog M. D., sa kojim se pozdravio i porazgovarao par minuta u blizini jednog drveta i da je u trenutku kada su on i oštećeni krenuli da se razdvoje, iz pravca butika O., naišao jedan visoki momak, obučen u crnu odjeću, a kojeg je svjedok R.Ž. prilikom saslušanja na glavnom pretresu prepoznao kao okrivljenog K.. i sa razdaljine od 5-6 metara, počeo da puca u pravcu oštećenog M., nakon čega se on, iz straha, udaljio sa lica mjesta.

Nadalje, činjenica da se događaj desio na način opisan u izreci presude, odnosno da su sada pokojni Đ.P. i okrivljeni K.D. kritičnom prilikom pucali u oštećenog M.D., sud je nesumnjivo utvrdio i iz sadržine video materijala sačinjenog za vrijeme trajanja predmetnog događaja kamerama sistema video nadzora butika O., koje kamere su postavljene na spoljašnjosti tog objekta, u koji video materijal je sud izvršio uvid na glavnom pretresu putem projekcije, i to: iz sadržine video zapisa sačinjenog nadzornom kamerom broj 03, postavljenom na spoljašnjosti trgovinskog objekta O., koja snima prostor ispred navedenog objekta u pravcu ugostiteljskog objekta G.kafana, na kojem video zapisu se jasno vidi kako se u 10:28 časova, po vremenu zabilježenom na tom video zapisu ili u 9:40 minuta snimka, oštećeni M.D. na ulici susreće sa svjedokom R.Ž., da se zatim vidi kako njih dvojica stoje i razgovaraju, da bi se u 10:04 minuta snimka svjedok R. Ž. pomjerio, tako što je zakoračio na trotoar uz desnu stranu ulice, gledano u pravcu G. kafane, i to u trenutku kada ulicom prolazi crni automobil, dok je oštećeni M.D. ostao u istoj poziciji, na ulici, uz ivicu trotoara, u čijoj blizini se nalazi jedno drvo, u kom trenutku se u pozadini iza crnog automobila, koji se kretao ulicom, pojavljuje okrivljeni Đ.P. i to dijagonalno od mjesta gdje oštećeni razgovara sa svjedokom R., kome se u tom trenutku vidi samo donji dio tijela, koji se potom naglo okreće u pravcu oštećenog M. i svjedoka R., držeći u lijevoj ruci bijelu kesu, a zatim, dok oštećeni M. i dalje mirno razgovara sa svjedokom R., pravi nagli pokret tijelom, tako što se okreće unazad i počinje da trči, te izlazi iz vidokruga te kamere i to u 10:10 minuta snimka, da bi se upravo u tom trenutku svjedok R.Ž. iznenada okrenuo u svoju lijevu stranu, dok se oštećeni M.D., čije tijelo se djelimično vidi na snimku, okrenuo takođe u svoju lijevu stranu i krenuo da pada gornjim dijelom tijela unazad, a zatim i pao na asfaltnu podlogu, leđima oslonjen na nju, sa lijevom potkoljenicom naslonjenom na trotoar, pokušavajući da ustane, dižući ruke uvis, nakon čega nepomično ostaje da leži na ulici, dok se iz sadržine video zapisa sačinjenog nadzornom kamerom broj 04, postavljenom na spoljašnjosti trgovinskog objekta O., koja takođe snima prostor ispred tog trgovinskog objekta, jasno vidi da u 10:29:05 časova, po vremenu zabilježenom na tom video zapisu ili u 8:37 minuta snimka, oštećeni M.D., parkira svoj automobil crne boje na trotoaru, u blizini butika O., izlazi iz automobila i kreće prema ulici, lijevo od parkiranog automobila, držeći nešto u rukama ispred sebe, obučen u tamne pantalone i sivu duksericu, da se u 10:29:33 časova, po vremenu zabilježenom na tom video zapisu ili u 08:57 minuta snimka, vidi okrivljeni K.D. kako prelazi ulicu i prilazi sa zadnje strane parkiranog automobila oštećenog, pri čemu je okrivljeni K. bio obučen u tamnu garderobu, da isti zatim prolazi pored zadnje strane parkiranog automobila oštećenog, zaustavlja se na trotoaru između zadnjeg dijela automobila oštećenog i jednog drveta, licem okrenut ka drvetu, nakon čega se pomjera u svoju desnu stranu, zatim iz svoje torbice crne boje vadi neki predmet, potom naglo baca tu torbicu ispred sebe i brzo pravi dva koraka unaprijed ka ulici, držeći u desnoj ruci pištolj, pritrčava ivičnjaku, nakon čega izlazi iz kadra, da bi se ponovo na snimku pojavio u 10:30:17 časova, kako se ubrzanim hodom kreće ka parkiranom vozilu oštećenog, prilazi drvetu, uzima torbicu, koju je prethodno odbacio od sebe i zajedno sa sada pokojnim Đ.P. odlazi ulicom ubrzanim hodom.

Dakle, imajući u vidu interpretiranu sadržinu video materijala sačinjenog za vrijeme trajanja kritičnog događaja kamerama sistema video nadzora postavljenim na spoljašnjosti prodajnog objekta O., lociranog na

T.s. u N., koji video zapisi su iz računara i uređaja povezanih sa računarom i uređajima koji služe za obradu podataka povezanih sa računarom tog prodajnog objekta, izuzeti od strane službenika Uprave policije CG CB N. na zakonit način, dakle na osnovu naredbe sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, pri čemu je sud dokaze o zakonitosti te procesne radnje u vidu naredbe suda, zapisnika o pretresanju pokretnih stvari i potvrde o oduzimanju CD nosača sa predmetnim video zapisima proveo na glavnom pretresu, nesumnjivo se utvrđuje da se kritičnog dana oštećeni M.D., svojim automobilom, dovezao na T.S. u N. u 10:29:05 časova, po vremenu zabilježenom na tim video zapisima ili u 8,37 minuta snimka, parkirao svoj automobil na trotoaru, a zatim se na prostoru ispred butika O. sreo sa svjedokom R.Ž. i stao sa njim da porazgovara, u kom trenutku se sa druge strane ulice dijagonalno, na određenoj udaljenosti, nalazio sada pokojni Đ.P., obučen u tamnu garderobu sa bijelom kesom koju je držao u lijevoj ruci, dok je okrivljeni K.D. oštećenom prišao iz pravca parkiranog automobila oštećenog, zaustavio se kod jednog drveta, odbacio torbicu i sa pištoljem u ruci, koji je držao blago ispruženu ispred sebe, krenuo u pravcu gdje je oštećeni stajao sa svjedokom R.Ž. i to u 10:10 minuta snimka, a što je u isto vrijeme učinio i sada pokojni Đ.P., koji se u 10:10 minuta snimka, koji je zabilježila kamera 03, naglo okrenuo i potrčao unazad, u trenutku dok je oštećeni M. D. i dalje mirno stajao i razgovarao sa svjedokom R., a da odmah potom na snimku sačinjenom kamerom broj 03 jasno vidi momenat kada oštećenog pogađaju projektili koji su okrivljeni ispalili u njegovom pravcu, jer se na tom snimku vidi da u tom trenutku oštećeni pravi nagli pokret tijelom u lijevu stranu, sa zabacivanjem gornjeg dijela tijela unazad, a zatim i pada leđima na asfaltnu podlogu, pri čemu lijeva potkoljenica oštećenog ostaje oslonjena na trotoar i da na tom mjestu pada oštećeni ostaje nepomično da leži, i to upravo na mjestu gdje je prilikom vršenja uviđaja zatečeno njegovo beživotno tijelo.

Nadalje, činjenice koliko je kritičnom prilikom okrivljeni, sada pokojni Đ.P., iz pištolja ispalio projektila u pravcu oštećenog M.D., a koliko projektila je u pravcu oštećenog ispalio okrivljeni K.D., sud je nesumnjivo utvrdio, na osnovu podataka iz uviđajne dokumentacije, dakle sadržine zapisnika o uviđaju VDT-a u Podgorici, službene zabilješke CB N., sačinjene prilikom vršenja uviđaja, skice lica mjesta i foto-dokumentacije, te sadržine izvještaja o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Uprave policije CG br. 4038-1/16, sačinjenom od strane vještaka M.M.. Naime, iz sadržine prethodno navedene uviđajne dokumentacije, nesumnjivo se utvrđuje, da je prilikom vršenja uviđaja na licu mjesta pronađeno 9 čaura od ispaljenih metaka, koje su izuzete sa lica mjesta radi vještačenja, a za koje je balističkim vještačenjem, koje je kao službenik Forenzičkog centra Uprave policije CG sačinio vještak balističar M.M., utvrđeno da pripadaju pištoljskoj municiji kalibra 7,62 mm, od kojih su tri čaure ispaljene iz pištolja marke Crvena Zastava, model M-57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja ..., koji je u kritičnom događaju koristio okrivljeni Đ.P., koji pištolj je privremeno oduzet od njega prilikom lišenja slobode, kako to proizilazi iz potvrde Uprave policije CG CB N., o privremeno oduzetim predmetima Ku.br. 367 od 01.10.2016.godine, dok je preostalih šest čaura, ispaljeno iz pištolja marke Crvena Zastava, model M-57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja ..., koji je u izvršenju krivičnog djela koristio okrivljeni K.D., kako to proizilazi iz potvrde Uprave policije CG CB N. o privremeno oduzetim predmetima Ku.br. 367 od 01.10.2016.godine, u kojoj je navedeno da je taj pištolj, od strane ovlaštenog policijskog službenika CB N., neposredno nakon kritičnog događaja oduzet od okrivljenog K.D..

Dakle, na osnovu sadržine uviđajne dokumentacije (zapisnika o uviđaju, službene zabilješke, foto-dokumentacije i skice lica mjesta), prethodno interpretiranih video zapisa koji su zabilježile predmetni događaj, te rezultata balističkog vještačenja, sud je nesumnjivo utvrdio, da je okrivljeni Đ.P. u pravcu tijela oštećenog M.D., ispalio tri pojektila, dok je okrivljeni K.D., u pravcu oštećenog ispalio 6 projektila.

Da su okrivljeni Đ.P. i K.D., ispalili projekte u oštećenog M.D. koji su istom nanijeli smrtonosne povrede, sud je nesumnjivo utvrdio i na osnovu sadržine izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisustva "GSR" čestica broj 4042/16 od 03.11.2016. godine, sačinjenog od strane vještaka hemijske struke I.Lj., iz kojeg nesumnjivo proizilazi, da je na takozvanim SEM stubićima, skinutim nakon kritičnog događaja od strane ovlaštenog policijskog službenika CB N., sa šaka okrivljenih Đ.P. i K.D., utvrđeno prisustvo karakterističnih GSR čestica, i to jedna GSR čestica na lijevoj šaci okrivljenog Đ.P. i dvije GSR čestice na desnoj šaci okrivljenog K.D., dok je iz sadržine izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG broj 4039/16 o prisustvu barutnih čestica, sačinjenom od strane vještaka hemijske struke S.D., nesumnjivo utvrđeno da je na garderobi okrivljenog Đ.P., i to na kožnoj jakni sa kapuljačom i dukserici crne boje, koja je bila vlasništvo okrivljenog K.D., koju garderobu su okrivljeni kritičnom prilikom imali na sebi, utvrđeno prisustvo barutnih čestica, što sve upućuje na nesumnjiv zaključak da su sada pokojni Đ.P. i K.D. okrivljeni K.D. kritičnom prilikom bili povezani sa opaljenjem projektila iz vatrenog oružja.

Nadalje, da je smrt oštećenog M.D. nasilna i da je nastupila kao posljedica rana nanešenih projektilima iz ručnog vatrenog oružja, kao i činjenicu koliko projektila je kritičnom prilikom pogodilo oštećenog, sud je nesumnjivo utvrdio iz sadržine obdukcionog zapisnika Kliničkog centra CG-Odjeljenja za sudsku medicinu S.br. 216/16 od 13.10.2016. godine, sačinjenog u formi nalaza i mišljenja od strane vještaka sudske medicine prof dr Š.M. i usmenih izjašnjenja ovog vještaka na glavnim pretresima i foto-dokumentacije Uprave policije CG CB Podgorica broj 59-28-244-2646 od 03.10.2016. godine, sačinjene povodom obdukcije tijela pokojnog M.D. dana 01.10.2016. godine, iz kojih se nesumnjivo utvrđuje, da je smrt oštećenog M.D. nasilna (ubilačkog porijekla) i da je nastupila uslijed iskrvavljenja iz rascjepa srca i pluća i raskidanih krvnih sudova duž kanala sedam strijelnih rana, nanešenih projektilima ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja i to: rane prostrijelne u predjelu središnje desne ušne školjke, sa ulaznom ranom širine oko 2 mm, koja se kanalom nastavlja kroz ušnu školjku, ulazi u tkivo poglavine u desnom zaušnom predjelu na 1 cm naniže; zvjezdolike rane, promjera oko 25x22 mm, koja se nastavlja kroz potkožno meko tkivo obje zadnje strane vrata i završava izlaznom ranom u predjelu lijeve strane šije sa smjerom kanala rane s desna ulijevo, odozgo naniže i od naprijed lako unazad, skoro bočno; zatim rane prostrijelne u predjelu spoljašnje strane gornje trećine desne nadlaktice, sa ulaznom ranom promjera 5x6 mm, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava izlaznom ranom u predjelu prednje strane desne nadlaktice, sa smjerom kanala rane s desna ulijevo, odozgo naniže i od nazad ka naprijed; rane prostrijelne u predjelu spoljašnje ivice desnog lopatičnog predjela na 134 cm iznad ravnih tabana i 23 cm udesno od središnje linije tijela, sa ulaznom ranom promjera od oko 5x6 mm, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava izlaznom ranom u predjelu zadnje ivice desne pazušne jame, naviše za 4 cm i udesno za 4 cm, zatim nastavlja u potkožno meko tkivo zadnje strane gornje trećine desne nadlaktice i završava izlaznom ranom u predjelu prednje strane gornje trećine desne nadlaktice, sa smjerom kanala rane s desna-ulijevo, odozdo-naviše i od nazad ka naprijed. Nadalje, iz tog obdukcionog zapisnika i izjašnjenja vještaka sudske medicine je utvrđeno i da je oštećeni zadobio i prostrijelnu ranu u desnom ključnjačinom predjelu, na 144 cm iznad ravnih tabana i 17 cm udesno od središnje linije tijela, koja se kanalom nastavlja naniže kroz II međurebarni prostor sa desne strane, ulazi u grudnu duplju, prolazi kroz i cijepa gornji režanj desnog plućnog krila, prelama donju ivicu II i gonju ivicu III rebra sa desne strane, uz spoj za kičmeni stub, zalama desnu stranu III grudnog pršljena i izlazi iz grudne duplje na 137 cm iznad ravnih tabana i 2 cm udesno od središnje linije tijela, sa smjerom kanala rane s desna-ulijevo, odozgo-nadolje i od naprijed ka nazad, skoro bočno; zatim ranu ustrijelinu u desnom dojkinom predjelu na 133 cm iznad ravnih tabana i 18 cm udesno od središnje linije tijela, koja se kanalom nastavlja kroz IV međurebarni prostor sa desne strane, ulazi u grudnu duplju, prolazi i cijepa središnji režanj desnog plućnog krila, zalama donju ivicu IV rebra sa desne strane, te izlazi iz grudne duplje i završava u potkožnom mekom tkivu, središnjeg leđnog predjela na 2 cm udesno od središnje linije tijela i 136 cm iznad ravnih tabana, gdje je na kraju kanala strijelne rane ustanovljen metalni žućkasti projektil, dužine oko 13 mm, širine oko 7

mm i težine 5,53 grama, sa smjerom kanala rane ustrijeline s desna-ulijevo, odozgo nako naviše i od naprijed ka unazad skoro bočno, ranu prostrijelinu u desnom nizdojkinom predjelu na 116 cm iznad ravni tabana i 19 cm udesno od središnje linije tijela, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava izlaznom ranom u desnom zadnjem pojasnom predjelu na 104 cm iznad ravni tabana i 9 cm udesno od središnje linije tijela, sa smjerom kanala rane s desna-ulijevo, odozgo-naniže i od naprijed ka nazad skoro bočno; ranu prostrijelinu u lijevom dojkinom predjelu, na 231 cm iznad ravni tabana i 2,5 cm ulijevo od središnje linije tijela, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo, ulazi u grudnu duplju kroz III međurebarni prostor sa lijeve strane, prolazi i cijepa gornji režanj lijevog plućnog krila, srčanu kesu, srčani mišić, prelama V grudni pršljen, izlazi iz grudne duplje kroz V međurebarni prostor sa lijeve strane i završava izlaznom ranom u lijevom lopatičnom predjelu, na 125 cm iznad ravni tabana i 5 cm ulijevo od središnje linije tijela sa kanalom rane od naprijed ka nazad, odozgo naniže i s lijeva lako udesno, te dva strijelna okružuća u predjelu desne strane čela promjera 2x4 cm i desne slabine promjera 6x2 cm. Saglasno činjenicama koje proizilaze iz obdukcionog zapisnika vještak sudske medicine prof. dr. Š.M. se na glavnom pretresu izjasnio, da je oštećeni M.D.u predmetnom događaju pogođen sa 9 projektila, koji su za posljedicu imali 7 strijelnih rana i to šest prostrijelina i jednu ustrijelinu, kao i dva strijelna okružuća u predjelu čela i desne slabine (pri čemu je to svoje izjašnjenje vezano za povredu desne slabine vještak dao na posljednjem ročištu glavnom pretresa, čime je ispravio svoje prethodno izjašnjenje da je ko oštećenog postojala povreda uvidu sstrijelnog okružuća desnog ramena), da su sve navedene povrede oštećenog nanesene iz sudsko-medicinske daljine, što podrazumijeva razdaljinu usta cijevi vatrenog oružja od tijela oštećenog veću od 20 cm, da se oštećeni M.D.u vrijeme zadobijanja povreda kretao gornjom polovinom tijela, na što upućuje prostrijelina desne nadlaktice, koju je vještak kvalifikovao kao tzv. odbrambenu povredu, da su prilikom nanošenja četiri povrede usta cijevi oružja iz kojeg su ispaljeni projektili koji su pogodili oštećenog bila sa prednje strane tijela oštećenog, a dvije rane kada su usta cijevi oružja iz kojeg su ispaljeni projektili koji su pogodili oštećenog bila sa zadnje strane tijela oštećenog, da sve opisane strijelne rane kod oštećenog po kvalifikaciju predstavljaju tešku tjelesnu povredu, s tim što prostrijelna rana sa ulaznim otovorom u desnom ključnjačnom predjelu, ustrijelina sa ulaznom ranom u desnom dojkinom predjelu i prostrijelina sa ulaznom ranom u lijevom dojkinom predjelu, predstavljaju osobito tešku tjelesnu povredu, a da se redosljed nanošenja istih ne može ekspertizno opredijeliti, jer to ne dozvoljavaju sudsko-medicinske karakteristike ustanovljenih povreda, osim što se može dati izjašnjenje da su sve prethodno opisane povrede kod oštećenog nastale u kratkom vremenskom intervalu jedna za drugom i da rana kod oštećenog koja je svojim kanalom obuhvatala njegovo srce, nije nanešena kao prva.

Činjenice utvrđene iz sadržine obdukcionog izvještaja, usmenih izjašnjenja vještaka sudske medicine i foto-dokumentacije Uprave policije CG CB Podgorica broj 59-28-244-2646 od 03.10.2016.godine, sačinjene povodom obdukcije tijela pokojnog oštećenog M.D. dana 01.10.2016.godine, saglasni su i sa rezultatima izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o trasološkom vještačenju garderobe oštećenog M.D., koji izvještaj je sačinjen pod brojem 4041/16 od 01.12.2016.godine od strane vještaka trasologa J.M., iz kojeg trasološkog vještačenja se nesumnjivo utvrđuje da su na garedrobi oštećenog uočena mehanička oštećenja, i to na prednjoj i zadnjoj strani končanog džempera sive boje, trik majice teget boje i gaćica, koje je oštećeni prilikom kritičnog događaja imao na sebi, a koja mehanička oštećenja su ustanovljena u predjelu rana koje je oštećeni zadobio od dejstva projektila, kako to proizilazi iz obdukcionog zapisnika i foto-dokumentacije obdukcije tijela oštećenog, a za koja oštećenja na odjevnim predmetima oštećenog je, na osnovu karakteristika tih oštećenja, imenovani vještak trasolog utvrdio da su ista nastala od dejstva projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja.

Nalazom i mišljenjem komisije sudskih vještaka, o stanju duševnog zdravlja okrivljenog K.D., utvrđeno je da, procijenjujući psihičko stanje okrivljenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, kao i detaljan opis okolnosti krivičnog djela i postdeliktno ponašanje okrivljenog, komisija vještaka kod okrivljenog u vrijeme izvršenja predmetnog djela nije ustanovila kvalitativne poremećaje svijesti, u vidu pomućene ili sumračne svijesti ili na nivou suženja svijesti, praćene stanjem amnezije (nesjećanja), a što predstavlja osnov za patološki afekt, te da se takođe kod okrivljenog nijesu registrovali tjelesni simptomi koji prate patološki afekt straha, kao i da postdeliktno ponašanje okrivljenog ne upućuje na stanja patološkog afekta straha ili prepasti, kao i da postdeliktno ponašanje okrivljenog ne upućuje na stanja patološkog afekta straha ili prepasti u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela. Takođe, nalazom i mišljenjem i izjašnjenjem predstanika komisije vještaka utvrđeno je i da, imajući u vidu činjenicu da je to okrivljeni K.D. u svojoj odbrani naveo, a što je potvrđeno i provedenim dokazima, da u neposrednoj deliktnoj situaciji nije postojalo verbalno ili fizički provokativno ponašanje oštećenog M.D. prema okrivljenom K. i da oštećeni nije bio naoružan, pri čemu je okrivljeni u toj situaciji bio udaljen od oštećenog nekoliko metara, te okolnosti deliktne situacije ne daju osnovu za kvalifikaciju afekta straha jakog intenziteta kod okrivljenog K. u vrijeme izvršenja predmetnog djela, dok se osnova za trpljenje straha srednjeg intenziteta od strane okrivljenog odnosi na njegovo subjektivno doživljavanje straha u predeliktnom periodu, odnosno eventualni subjektivni doživljaj ugroženosti za bliskog člana porodice, u konkretnom slučaju njegovog sina, kao i prijatelja, sada pokojnog Đ.P., tako da je predmetno krivično djelo samo djelimično psihopatološki motivisano afektom straha srednjeg intenziteta i strukturom emocionalno nestabilne ličnosti okrivljenog, kao i da je sposobnost okrivljenog da shvati značaj krivičnog djela koja su mu stavljena na teret, kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela bila smanjena, ali ne bitno.

Cijeneći prethodno opisano utvrđeno činjenično stanje, ovaj sud nalazi, da su se u radnjama okrivljenog K.D., stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore, učinjenog u saizvršilaštvu sa sada pokojnim Đ.P., u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer je okrivljeni, postupajući na način opisan u izreci ove presude, djelujući zajednički sa sada pokojnim Đ.P., umišljajno lišio života oštećenog M.D. i pri tom, suprotno članu 5 stav 2 u vezi člana 4 stav 3 član 10 tačka 2 i 3 člana 11 i člana 33 Zakona o oružju, bez odobrenja nadležnog državnog organa neovlašćeno nabavio, bez odobrenja neovlašćeno držao i bez potrebne isprave o oružju neovlašćeno nosio na javnom mjestu vatreno oružje pištolj marke Crvena zastava model 57, kalibra 7,62mm, fabričkog broja ..., dok je u toj situaciji sada pokojni Đ.P.o, neovlašćeno nosio pištolj marke Crvena zastava, model 57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja

Dakle, na osnovu svega prethodno navedenog, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni K.D. dana 01.10.2016. godine, oko 10:30 časova u N., na T.sl., ispred trgovinskog objekta O., zajednički sa sada pokojnim Đ.P., umišljajno lišio života oštećenog M.D., na način što su se, prilikom susreta sa oštećenim, okrivljeni K.D. i sada pokojni Đ.P., mašili vatrenog oružja – pištolja koje su nosili sa sobom i to sada pokojni Đ.P. pištolja marke Crvena zastava, model 57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja ..., a okrivljeni K.D. pištolja marke Crvena zastava, model 57, kalibra 7,62mm, fabričkog broja ..., koje oružje su suprotno odredbama člana 5 stav 2 u vezi člana 4 stav 3, člana 10 tačke 2 i 3, člana 11 i člana 33 stav 1 Zakona o oružju, neovlašćeno nabavili, te neovlašćeno držali i neovlašćeno nosili na javnom mjestu, iako su bili svjesni da na taj način postupaju neovlašćeno i protivpravno, pa su to i htjeli, a zatim u pravcu tijela oštećenog, istovremeno pucajući, ispalili devet metaka, i to sada pokojni Đ.P. 3 metka, a K.D. 6 metaka, iako su bili svjesni da ga na taj način oštećenog mogu lišiti života, pa su to i htjeli, koji ispaljeni meci su ga svi pogodili, nanoseći mu povrede u vidu sedam strijelnih rana, i to strijelne rane u predjelu središta desne ušne školjke, gornje trećine desne nadlaktice,

desnog lopatičnog predjela, desnog ključnjačnog predjela, desnog dojkinog predjela, desnog nizdojkinog predjela i lijevog dojkinog predjela, te dva strijelna okružuća, i to u predjelu čela i desne slabine, od kojih povreda je kod oštećenog, uslijed iskrvavljenja iz rascjepa srca i pluća i raskidanih krvnih sudova duž kanala strijelnih rana nanesenih projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja, nastupila smrt na licu mjesta, kojim radnjama je okrivljeni, kao saizvršilac sa sada pokojnim Đ.P., izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 KZ CG u vezi člana 23 stav 2 KZ CG, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG.

Na ovom mjestu je neophodno istaći da je sud prihvatio izjašnjenje-ispravku nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine prof.dr Š.M., datu na glavnom pretresu održanom dana 05.12.2022.godine, a nakon što je na tom pretresu izvršen uvidu u foto-dokumentaciju Uprave policije CG CB Podgorica, sačinjenu za vrijeme trajanja obdukcije tijela oštećenog, u kojem izjašnjenju je imenovani vještak naveo da je kritičnom prilikom oštećeni M.D., pored ostalih povreda, zadobio i povredu u vidu strijelnog okružuća desne slabine, a ne u predjelu vrha desnog ramena, kako je to bilo navedeno u osnovnom obdukcionom zapisniku, sačinjenom u formi nalaza i mišljenja od strane imenovanog vještaka i njegovim izjašnjenjima na glavnim pretresima održanim prije dana 05.12.2022.godine. Naime, na prihvatanje ove ispravke, sud se odlučio i zbog toga što je u foto-dokumentaciji Uprave policije CG CB Podgorica broj 59-28-244-2646/2018 od 03.10.2016.godine, sačinjenoj za vrijeme obdukcije tijela oštećenog M.D., i to na fotografijama broj 10 i 12, jasno vidljiva povreda u predjelu desne slabine na tijelu oštećenog, dok je na fotografiji broj 9 u toj foto-dokumentaciji, na kojoj je prikazan izgled desne ruke i ramena tijela oštećenog, jasno vidljivo da na vrhu desnog ramena tijela oštećenog ne postoji povreda u vrhu strijelnog okružuća dimenzija 6x2cm. Imajući u vidu ove činjenice, sud je u pogledu opisa predmetne povrede u izreci ove presude izmijenio činjenični opis predmetnog krivičnog djela ubistvo iz člana 143 KZ CG, u odnosu na činjenični opis istog sadržan u preciziranoj opužnici VDT-a u Podgorici, smatrajući da tom izmjenom činjeničnog opisa u izreci ove presude nije povrijeđen objektivni identitet optužbe na štetu okrivljenog, jer tom izmjenom okrivljenom na teret nije stavljena kriminalna količina veća od one koju je sadržala optužnica VDT-a u Podgorici u svojoj konačnoj verziji.

Prilikom ocjene subjektivnog odnosa okrivljenog prema izvršenom krivičnom djelu ubistvo iz člana 143 KZ CG, sud je utvrdio da je okrivljeni K.D. to krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je okrivljeni K.D. preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude, djelujući pri tom u cilju izvršenja predmetnog krivičnog djela sa sada pokojnim Đ.P., bio svjestan da pucajući iz vatrenog oružja-pištolja u tijelo oštećenog M.D., istog može lišiti života pa je to i htio, a kako je to nesumnjivo utvrđeno u toku postupka, a što nije sporio ni okrivljeni u navodima svoje odbrane tokom cjelokupnog postupka, a posebno kada se ima u vidu činjenica, da je u predmetnoj situaciji sada pokojni Đ.P., iz svog pištolja ispalio tri pojektila, a okrivljeni K.D. iz svog pištolja ispalio šest projektila, koji projektili su svi pogodili oštećenog, nanijevši mu tom prilikom teške tjelesne povrede, od kojih su tri kvalifikovane kao opasne po život, a kako je to sud utvrdio iz sadržine stručnog i objektivnog izvještaja o obdukciji, usmenih izjašnjenja vještaka sudske medicine prof dr Š.M. i foto-dokumentacije obdukcije tijela oštećenog, odakle nedvosmisleno proizilazi da je okrivljeni K.D., djelujući zajednički sa sada pokojnim Đ. P., prilikom preduzimanja radnji bliže opisanih u izreci presude bio svjestan da na taj način čini krivično djelo ubistvo iz člana 143 KZ CG, odnosno lišava života oštećenog M.D. i htio izvršenje tog krivičnog djela.

Prilikom ocjene subjektivnog odnosa okrivljenog K.D. prema izvršenom krivičnom djelu nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG, sud je utvrdio da je okrivljeni prilikom

izvršenja tog krivičnog djela postupao sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je okrivljeni preduzimajući radnje tog krivičnog djela, dakle nabavljajući i držeći predmetni pištolj, kao vatreno oružje, bez izdate isprave o oružju za to oružje od strane MUP-a, kao nadležnog državnog organa i noseći kritičnom prilikom taj pištolj napunjen i spreman za upotrebu na javnom mjestu, bio svjestan da na taj način postupa suprotno Zakonu o oružju, odnosno odredbi člana 5 stav 2 tog zakonskog akta, kojom je propisano da je građanima nabavljanje, držanje i nošenje vatrene oružja „B“ kategorije, kojoj grupi oružja pripada predmetni pištolj, dozvoljeno samo ako je za to oružje izdata odgovarajuća isprava o oružju u skladu sa tim zakonom i suprotno odredbi člana 33 Zakona o oružju, kojom je propisano da je građanima zabranjeno nošenje oružja napunjenog ili spremnog za upotrebu na javnom mjestu, a što sve predstavljaju opšte poznate činjenice svim punoljetnim građanima Crne Gore, odakle nedvosmisleno proizilazi da je okrivljeni preduzimajući radnje nabavljanja, držanja i nošenja na javnom mjestu predmetnog vatrene oružja opisane u izreci ove presude bio svjestan da na taj način čini krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG i htio njegovo izvršenje.

Prilikom donošenja odluke o stanju svijesti okrivljenog K.D. u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, sud je imao u vidu nalaz i mišljenje komisije sudskih vještaka, sačinjene od vještaka neuropsihijatra M.S., vještaka psihijatra G.Ž. i vještaka psihologa S.I.B., koja komisija je, po naredbi suda, izvršila psihijatrijsko vještačenje okrivljenog i izjašnjenje predstavnika te komisije vještaka na glavnom pretresu, koji nalaz i mišljenje i izjašnjenje komisije vještaka je sud prihvatio kao stručne, jasne i objektivne, jer su isti zasnovani na pravilima struke i dati na osnovu neposrednog pregleda okrivljenog i fonda podataka iz spisa predmeta. Naime, na osnovu tog nalaza i mišljenja komisije sud je utvrdio da su imenovani vještaci procjenom stanja svijesti okrivljenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, sa posebnim osvrtom na eventualno postojanje afektne stanja u deliktnoj situaciji, ustanovili da je u neposrednoj deliktnoj situaciji, dakle u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, sposobnost okrivljenog K.D. da shvati značaj svoga djela i njegova sposobnost da upravlja svojim postupcima bila smanjena, ali ne bitno, te da je predmetno krivično djelo u vidu lišenja života oštećenog M.D., od strane okrivljenog bilo samo djelimično psihopatološki motivisano afektom straha srednjeg inteziteta i ličnosti okrivljenog, koja se karakteriše emocionalno nestabilnim poremećajem ličnosti i koji afekat okrivljenog je cijenjen shodno navodima odbrane okrivljenog, uz eventualni subjektivni doživljaj životne ugroženosti za bliskog člana svoje porodice, u konkretnom slučaju sina okrivljenog, kao i bliskog prijatelja okrivljenog K.D.-sada pokojnog Đ.P.. Takođe, na osnovu izjašnjenja predstavnika te komisije vještaka na glavnom pretresu utvrđeno je i da bi sposobnost okrivljenog K.D. da shvati značaj djela i upravlja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela ubistva oštećenog bila smanjena, ali ne i bitno i u slučaju da nije postojao subjektivni osjećaj životne ugroženosti, a što proizilazi iz okolnosti pod kojima je izvršeno to krivično djelo, a sve imajući u vidu karakterološka svojstva ličnosti okrivljenog – činjenicu da je okrivljeni emocionalno nestabilna ličnost, u kom slučaju bi predmetno krivično djelo u vidu ubistva oštećenog M.D. direktno proizilazilo iz ličnosti okrivljenog, kao i iz afekta straha srednjeg inteziteta.

Imajući u vidu nalaz i mišljenje komisije vještaka i usmeno izjašnjenje predstavnika komisije vještaka na glavnom pretresu, čija sadržina je interpretirana u prethodnom pasusu obrazloženja ove presude, uzimajući pri tom u obzir i nesumnjivo utvrđene činjenice da kritičnom prilikom, i to neposredno prije i za svo vrijeme trajanja kritičnog događaja nije postojalo nikakvo, ni verbalno, niti fizički provokativno ponašanje oštećenog M.D. prema okrivljenom K.D. i sada pokojnom Đ.P., niti ponašanje oštećenog koje bi ukazivalo da oštećeni namjerava da na bilo koji način fizički ugrozi okrivljenog K. i sada pokojnog Đ., a koje činjenice je ovaj sud nesumnjivo utvrdio na osnovu sadržine video zapisa sačinjenih neposredno prije i za vrijeme trajanja

kritičnog događaja kamerama sistema video nadzora postavljenim na spoljašnjosti trgovinskog objekta O., na kojim video zapisima se jasno vidi da je kritičnom prilikom oštećeni M.D. sasvim mirno stajao i razgovarao sa svjedokom R.Ž. u trenutku kada su mu prišli okrivljeni K.D. i sada pokojni Đ.P. i u njega, iz pištolja koje su imali kod sebe, ispalili projekte koji su oštećenom nanijeli smrtonosne povrede, to je ovaj sud izveo zaključak da je sposobnost okrivljenog K.D. da shvati značaj svog djela i upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela u vidu lišenja života oštećenog M.D. bila smanjena, ali ne kao posljedica afektivnog stanja, već karakteroloških svojstva ličnosti okrivljenog K., odnosno da motivacija okrivljenog za izvršenje tog krivičnog djela proizilazi iz njegove ličnosti, odnosno činjenice da je okrivljeni emocionalno nestabilna ličnost, a koja činjenica u pogledu karakteristika ličnosti okrivljenog je utvrđena na osnovu psihijatrijskog vještačenja okrivljenog, koje je obavljeno po nalogu suda od strane komisije sudskih vještaka.

Kod ovakvog stanja stvari, koje proizilazi iz dokaza provedenih na glavnom pretresu, prvenstveno sadržine video materijala izuzetog iz sistema video nadzora trgovinskog objekta O. lociranog na T.s. u N., sud je kao neosnovanu cijenio odbranu okrivljenog K. D., u dijelu u kojem okrivljeni K.D. je naveo da je on kritičnom prilikom u oštećenog M.D. pucao misleći da će oštećeni izvaditi pištolj i zapucati u pravcu Đ.P., iz razloga što su ovakvi navodi odbrane okrivljenog K. u potpunosti opovrgnuti sadržinom navedenih video zapisa, iz kojih se jasno zaključuje da je neposredno prije i u samom trenutku ispaljenja smrtonosnih projektila od strane okrivljenog K. i sada pokojnog Đ., oštećeni M.D. mirno stajao na ulici i razgovarao sa svjedokom R.Ž., kada mu je okrivljeni K.D. prišao sa leđa, tako da oštećeni nije vidio, dok je sada pokojni Đ.P. naišao dijagonalno sa lijeve bočne strane oštećenog, da bi potom istovremeno okrivljeni K. i sada pokojni Đ. krenuli u pravcu oštećenog i u njega iz svojih pištolja ispalili projekte, koji su oštećenom nanijeli smrtonosne povrede, a da prije toga oštećeni prema njima nije napravio nijedan pokret ili gestikulaciju rukama ili tijelom.

U tom pravcu, sud je, iz prethodno navedenih razloga, koji proizilaze iz nesumnjivo utvrđenih činjenica u pogledu načina dešavanja kritičnog događaja, kao neosnovane cijenio i navode branioca okrivljenog istaknute u završnoj riječi, da je okrivljeni K.D. u konkretnom slučaju postupao u takozvanoj putativnoj nužnoj odbrani, odnosno da je isti pucao iz pištolja na oštećenog M. D., jer je bio umislio da će u tom momentu oštećeni iz pištolja pucati na sada pokojnog Đ.P., koji se hodajući kretao ka oštećenom.

Prilikom donošenja odluke o krivici okrivljenog K.D. sud je cijenio i to što je okrivljeni K.D. u svojoj odbrani naveo da je nekih mjesec i po dana prije kritičnog događaja oštećeni M.D., kada su se sreli u centru N., iz džepa izvadio iznos od oko 50.000,00 eura i rekao mu: "gledaš li P., oli ga za ovo 50 ošegat na pola i dodaj još 10 slobodno", na šta mu je on odgovorio: "Što to pričaš Š.", da bi mu potom M. rekao: "Đ., pripazi malo na sina", te da je on zbog tih riječi oštećenog M., htio odmah da ga upuca, u slučaju da je imao oružje kod sebe, te da je on odmah zatim otišao kod Đ.P. i sve mu ispričao u prisustvu njegovog oca, koji je kada je to čuo ustao i rekao da će da ide u policiju da sve prijavi, ali ga je u tome spriječio Đ.P., koji mu je rekao "uradiš li ti to, ubiće te", te da je on od tog trenutka sa sobom počeo da nosi pištolj, zbog prijetnji koje mu je uputio oštećeni M., a koji navodi odbrane okrivljenog su potvrđeni iskazima svjedoka Đ.M. i svjedoka N.G., čija sadržina je interpretirana u prethodnom dijelu obrazloženja ove presude. Međutim, cijeneći sve prethodno navedeno, ovaj sud nalazi da činjenica da li je oštećeni M.D. u predeliktnom periodu usmeno prijetio okrivljenom K.D. i sada pokojnom Đ. P. ne predstavlja odlučnu činjenicu koja je od uticaja na donošenje drugačije odluke o krivici okrivljenog u ovom postupku. Ovo iz razloga što iz dokaza provedenih u prvostepenom postupku i odbrane okrivljenog K.D. i sada pokojnog Đ.P. proizilazi da je ta prijetnja njima od

strane oštećenog M.D. upućena usmeno, na oko mjesec ipo prije kritičnog događaja i da u tom periodu oštećeni M. ni lično, niti posredno, preko nekog trećeg lica, nije preduzeo ni jednu konkretnu radnju prema okrivljenom K., odnosno nekom članu njegove porodice-konkretno sinu i sada pokojnom Đ. koja bi upućivala na to da on namjerava da te svoje prijetnje ostvari, dok u tom periodu okrivljeni K. i sada pokojni Đ. nijesu preduzeli ni jednu zakonski dozvoljenu radnju u cilju otklanjanja tih prijetnji, kao što bi na primjer bilo prijavljivanje oštećenog M.D. zbog upućivanja tih prijetnji nadležnim državnim organima, već su, a što je očigledno iz načina na koji su izvršili ubistvo oštećenog, donijeli odluku da zajedničkim djelovanjem liše života oštećenog u prvoj situaciji iu kojoj to budu mogli da učine, na način što će u oštećenog ispaliti hice iz pištolja koje su nezakonito nabavili i držali i neolašćeno nosili na javnom mjestu, kako bi ih iskoristili prilikom lišenja života oštećenog. Pojednostavljeno rečeno, pošto je iz nesumnjivo utvrđenih činjenica u ovom postupku jasno da je okrivljeni K.D. kritičnom prilikom, prilazeći oštećenom M.D. sa leđa i pucajući na njega sa male udaljenosti iz pištolja, po sopstvenom kazivanju sedam puta, pri čemu je provedenim materijalnim dokazima utvrđeno da je šest projektila koje je ispalio okrivljeni K. pogodilo oštećenog, i to u situaciji u kojoj je oštećeni mirno stajao i razgovarao sa svjedokom R.Ž. i nije mogao da vidi okrivljenog K. kako mu prilazi sa leđa sa pištoljem u ruci, tako da u toj situaciji nije postojala ni jedna djelatnost oštećenog M. D., kojom bi bio ugrožen fizički integritet okrivljenog K. i sada pokojnog Đ., po stanovištu ovog suda za donošenje odluke o krivično pravnoj odgovornosti okrivljenog K. nebitno je da li je isti te radnje preduzeo zato što je na oko mjesec ipo prije toga oštećeni M. uputio verbalne prijetnje na račun sina okrivljenog K.D. i prijatelja okrivljenog K.-sada pokojnog Đ.P.. U prilog ovakvom zaključku suda ide i činjenica utvrđena psihijatrijskim vještačenjem okrivljenog K.D., da je u neposrednoj deliktnoj situaciji, dakle u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, sposobnost okrivljenog K.D. da shvati značaj svoga djela i njegova sposobnost da upravlja svojim postupcima, bila smanjena, ali ne bitno, te da je predmetno krivično djelo u vidu lišenja života oštećenog, kod okrivljenog bilo samo djelimično psihopatološki motivisano afektom straha srednjeg inteziteta. Pored prethodno navedenog, ovaj sud ovakvo svoje stanovište zasniva i na tome što je okrivljenom K.D. u ovom krivičnom postupku na teret stavljeno izvršenje krivičnog djela ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore, za čije postojanje, imajući u vidu zakonsku definiciju tog krivičnog djela, nije neophodno utvrditi motiv izvršenja, niti je motiv za izvršenje krivičnog djela ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore, zakonskom definicijom tog krivičnog djela propisan kao obilježje, odnosno obavezan element tog krivičnog djela. U konačnom, kada se sve prethodno navedeno u ovom pasusu obrazloženja presude posmatra u cjelini, po stavu ovog suda, to što je oštećeni M.D. na oko mjesec ipo prije nego što je lišen života od strane okrivljenog K.D. i sada pokojnog Đ.P., uputio usmenu prijetnju okrivljenom K. i sada pokojnom Đ., ne može predstavljati ni olakšavajuću okolnost na strani okrivljenog pilikom donošenja odluke o kazni okrivljenom K. D..

Sud je prilikom donošenja odluke o krivici okrivljenog cijenio i ostale dokaze provedene u ovom postupku, pa je našao da isti nijesu od uticaja na drukčije presuđenje u ovoj krivično pravnoj stvari.

Prilikom donošenja odluke o vrsti i visini kazne okrivljenom, sud je u smislu člana 42 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti koje su od uticaja da kazna bude veća ili manja, pa je kao olakšavajuću okolnost na strani okrivljenog utvrdio njegove lične i porodične prilike, odnosno činjenicu da je okrivljeni oženjen i otac dvoje maloljetne djece, dok je kao otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog cijenio okolnosti pod kojima je imenovani okrivljeni izvršio predmetno krivično djelo ubistvo iz člana 143 KZ CG, odnosno činjenicu da je prilikom izvršenja tog krivičnog djela pokazao izrazitu upornost, koja se ogleda u činjenici da je okrivljeni u oštećenog M.D. iz pištolja ispalio 6 projektila koji su pogodili oštećenog i da je to učinio u jutarnjim časovima, odnosno oko 10:30 časova i to na glavnom gradskom t.N., kada je na tom trgu

bio prisutan veći broj građana, čime je u velikoj mjeri manifestovao drsko i bezobzirno ponašanje, koje kao takvo treba da bude uzeto u obzir prilikom odmjeravanja kazne, kao i njegovu raniju osuđivanost i to: presudom Osnovnog suda u Trebinju, 150 K/710K od 23.11.2010. godine, zbog izvršenja krivičnog djela razbojništvo iz člana 233 stav 2 u vezi stav 1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a što je sud utvrdio na osnovu izvoda iz registra kaznenih evidencija za okrivljenog. Cijeneći prethodno navedene olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog, sud je istom prethodno, shodno odredbama člana 36 i člana 48 stav 1 KZ CG, utvrdio pojedinačne kazne zatvora za svako krivično djelo izvršeno u sticaju, na način što mu je za krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, a za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a potom ga shodno članu 48 stavu 2 tačka 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina i 5 mjeseci, smatrajući da je ovako odmjerena jedinstvena kazna zatvora srazmjerna stepenu krivice okrivljenog za izvršena krivična djela, težini i konkretnim posljedicama izvršenih krivičnih djela i ličnosti okrivljenog, kao učinioca predmetnih krivičnih djela i da ovakva kazna predstavlja onu mjeru sa kojom će se na okrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ne čini nova krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha kažnjavanja propisana članom 32 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Na osnovu člana 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je okrivljenom K.D. u izrečenu kaznu zatvora uračunao i vrijeme provedeno u pritvoru, počev od dana 01.10.2016. godine od 10:40 časova, pa nadalje dok pritvor bude trajao.

Na osnovu člana 75 Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je okrivljenom K.D. izrekao i mjeru bezbjednosti obaveznog oduzimanja predmeta i to da se od okrivljenog K.D. se trajno oduzima pištolj marke Crvena Zastava, model 57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja ..., kao predmet upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela, a kako bi se otklonili stanja i uslovi da optuženi ubuduće vrši krivična djela u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja mjera bezbjednosti iz člana 66 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako je okrivljeni oglašen krivim, sud je shodno članu 226 i članu 229 Zakonika o krivičnom postupku, okrivljenog obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka - iznos od 2.118,00 eura, koji troškovi se odnose na troškove transporta tijela oštećenog na Odjeljenje sudske medicine u iznosu od 115,00 eura, nagrade vještaku sudske medicine prof dr Š.M. u iznosu od 863,00 eura na ime nalaza i mišljenja i odbranu istog na glavnim pretresima, nagrade vještaku balističaru M. M. u iznosu od 240,5 eura na ime nalaza i mišljenja i odbranu istog na glavnim pretresima, troškove prevoza za svjedoka M.R. u iznosu od 7,00 eura, nagrade komisiji vještaka koja je obavila sudsko-psihijatrijsko vještačenje okrivljenog K.D. u iznosu od 792,00 eura na ime nalaza i mišljenja i odbranu istog na glavnim pretresima i obavezao okrivljenog i da na ime sudskog paušala, kao dijela troškova krivičnog postupka, plati iznos od 100,00 eura, koji iznos paušala je određen shodno dužini trajanja postupka, njegovoj složenosti i imovinskim prilikama okrivljenog. Takođe, prilikom donošenja odluke o troškovima postupka sud je odredio da će odluku o visini nagrade braniocu okrivljenog postavljenom po službenoj dužnosti za postupanje u predmetnom krivičnom postupku i obavezi okrivljenog da nadoknadi te troškove krivičnog postupka, donijeti naknadno, tako što će o tim troškovima krivičnog postupka odlučiti posebnim rješenjem nakon pribavljanja dokaza o ukupnoj visini tih troškova postupka i nakon pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenog u predmetnom krivičnom postupku, odnosno nakon razrješenja branioca postavljenog po službenoj dužnosti.

Na osnovu svega izloženog, primjenom odredbi člana 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana 23.12.2022. godine

Zapisničarka PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA

Cupara Mila,s.r. Đuričković Igor,s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema pisanog
otpravka iste, Apelacionom sudu Crne Gore, a preko ovog suda.

Za tačnost otpravka tvrdi i ovjerava
